

11/11/2022





סביון ושמירה

הסכם זה יתיר תקף ויהא בעת חתימתו על ידי החברה

ח ו ז ה

שילר וויבוי סביון ושמירה ביום 16 למאי שנת 2022

אפריקה מגורים-ב.ס.ט בנייה בע"מ
ח.פ. 55833551
(שקרא להקל: "החברה")

ב י נ

מצד א"

שילר לביא חיפויים בע"מ
ח.פ. 515054830

ד ב י נ

נתובת: רחל העייר השנייר 43, אזור
טל: 03-55834230 פקס: 03-5583388

איש קשר: 
אימייל: schiler@viviby.co.il
(שקרא להקל: "הקבלן")

מצד שני

והואיל: והחברה מבצעת ואו עומדת לבצע עבודות בניה/תשתית בפרויקט סביון טאור-רמת גן (להלן: "הפרויקט" או "אזור הבנייה") עבור המזמין אפריקה מגורים-ב.ס.ט בנייה בע"מ (להלן: "המזמין");

והואיל: והחברה מבקשת מהקבלן ביצוען של עבודות חיפויים בהתאם לספח א' הנצורף להסכם זה ובהתאם להיקף שייקבע על ידי המזמין (להלן: "העבודות" או "הפרויקט");

והואיל: והקבלן הצהיר כי הוא מנוסה ובקיא בעבודות מסוג העבודות נשוא חוזה זה ויש לו כל הכלים, הציוד, צוות האנשים, הידע המקצועי, היכולת הניהולית והמיומנות הדרושים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה בלוח הזמנים הקבוע בחוזה, וכי הוא רשום כרוק בפנקס הקבלנים;

והואיל: והחברה על סמך הצהרותיו האמורות של הקבלן מסכימה למסור לקבלן את ביצוע, השלמה ובדק הבנייה של העבודות, ויכל בתמורה ובתנאים כמפורט בחוזה זה לזמן על נספחיו; והקבלן הסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות;

אי לזאת הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

- 1 המבוא לחוזה זה הינו חלק בלתי נפרד מגוף החוזה
- 2 החברה מוסרת בזאת לקבלן את ביצוע העבודות, והקבלן מתחייב בזה להוציא לפועל את העבודות במומחיות מקצועית מעולה לפי התנאים הכלליים, התנאים המיוחדים, מועדי הביצוע, תנאי התשלום, הערבויות התנאים הטכניים, המחירים, הכמויות והתכניות, הכל כמפורט בנספחים הבאים המצורפים ו/או אשר יצורפו לחוזה זה, והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, דהיינו:
 - מסמך "א" ההסכם בין המזמין והחברה – לא מצורף אך הקבלן מצהיר כי ניתנה לו הזכות לקרוא אותו, וכי מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 - מסמך "ב" תנאים כלליים
 - נספח I נספח אישור עריכת ביטוח קבלנים + (נספח ק.ס.א)
 - נספח II נוסח ערבות בנקאית
 - נספח III נוסח כתב העדר תביעות
 - נספח IV נוסח כתב ערבות אישית
 - נספח V נוסח תצהיר שמירה על זכויות עובדים
 - נספח VI אישור רואה חשבון

שילר לביא וויבוי בע"מ
ח.פ. 515054830

24/04/23

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

24/04/23

בכל שתירה ו.או חפיפה בין האמור במסמכים לעיל יוצר המהמיר ביניהם. המפרט הבינמשרדי מהווה אף הוא נספח להסכם זה על אף שאינו מצוין והקבלן מצריר כי קרא אותו וכי הוא מכיר את תוכנו.

3

יש להקיף בעיגול

יש למחוק בקו סעיפים שאינם רלוונטיים.

יש למחוק בקו שלפנים שאינם אלוהים:

396. ביחס הכמויות לתשלום תיקבענה אין ורק על פי המונחון הקבוע לכך בתנאים הכלליים

חזרה פאושלי – הכמויות בכתב הכמויות לא תהיינה למדידה אלא אם יהיה שינוי בשיעור העולה על 20% בהיקף העבודה.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעבודות נשוא הסכם זה מבוצעות ע"י החברה עבור המזמין, ונותן
העבודה וכי חשבון הקבלן ייבדק הן ע"י החברה בהתאם לתוראות הסכם זה והן על ידי המזמין
כאמור והוא זה אשר יקבע את טיב, ביצוע וכמות העבודה המבוצעת; על כן הקבלן מסכים
ומאשר כי כל אימת שיקוּוּ: מחשבון החברה אצל המזמין תשלום בגין נזק, קנס אובדן, חסר,
איחורים וכו' ייבדק, הנובעים מעבודות/מחדליו של הקבלן, יקוּוּ סכום זה מחשבונו של הקבלן
אצל החברה ולקבלן לא תהא כל נזונה כנגד החברה בעניין זה.

5 אין במתן ארכה, הנחה, הבלגה או אי שימוש עיני החברה בזכויות הניתנות לה בחוזה זה על כל נספחיו משום ויתור על זכויותיה לתבוע כל סעד שמוקנה לה בהתאם לאמור בחוק החוזים לתרומות בשל הכרת חוזה תשל"א - 1970, או על פי כל דין אחר.

לביהמ"ש בתל אביב בלבד הסמכות המקומית הייחודית הבלעדית לדון בכל עניין ודבר הנוגע להסכם זה, לרבות אך לא רק קיומו, ביטולו, אכיפתו וכיו"ב, ולא תהא סמכות כזו לבית משפט אחר;

7. (א) מעני הצדדים לצרכי חוזה זה יהיו כמפורט בכותרת להסכם זה.
(ב) כל הודעה שתשלח על ידי צד כלשהו למשנהו, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה מקץ 9 ימים - אם

(ג) אם נשלחה הודעה באמצעות פקסימיליה היא תחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור 2 שעות מן מועד התשגור כמופיע על אישור התשגור.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל

החלטת הוועדה

51509330.2.1

ה'תשנ"א

החברה

מחבר: חפ"י"ט 0.0.0.0 בניה בע"מ שילר לביא חפ"י"ט בע"מ פריקט סביון טאונ 16/05/2022

אפריקה ישראל מצורים בע"מ

-

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע תביעות כספיות כלשהן עקב אי ידעה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה, או עקב אי ידיעת או דברת תנאי מקום העבודות או יחידות כלשהן הקשורות בביצוע העבודות ואם הנובעות מכך, או מסיבה אחרת כלשהי.

לוח זמנים ופיצויים מוסכמים

6. (א) הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בנוף ההסכם ובנספחיו השונים;
- (ב) הקבלן יתחיל בעבודות נשוא ההסכם זה מיד עם חתימת ההסכם זה או לפי התאריך שייקבע בכתב בין החברה לבין הקבלן;
- (ג) הקבלן מתחייב להגיש לחברה לאישור לוח זמנים לביצוע העבודות אשר יחיד תואם למפורט בהסכם; הקבלן מתחייב לסיים את העבודה ולמלא אחר כל התחייבויותיו בהסכם זה על פי נספח לוח זמנים שייקבע בין הצדדים ואם יצורף להסכם זה;
- (ד) בכל מקרה שיהא מנהל הפרויקט, הן כדי ביצוע העבודות לפי ההסכם זה, בדעה כי הקבלן אינו מסוגל למלא אחר לוח הזמנים ו/או אינו ממלא אחר יתר הוראות ההסכם זה, או, מכל סיבה אחרת, אינו ממלא אחר דרישות קצב העבודות המוכתבות ע"י לוח הזמנים, הן בכל הנוגע למצבת כוח אדם, הציוד, החומרים, מצב ההזמנות של כל חומר או מכל בחינה אחרת שהיא, יהיה מנהל הפרויקט רשאי להודיע לקבלן על האמצעים והזמן הנדרש שיש לנקוט בהם על מנת להחיש את קצב ביצוע העבודות;
- (ה) אם לא יתוקן המעוות במועד אותו קבע מנהל הפרויקט או במקרה ומנהל הפרויקט יקבע כי אין בידי הקבלן לעמוד בלוח הזמנים, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם זה ע"י הקבלן והחברה תהיה רשאית לנקוט בכל הצעדים הקבועים בהסכם ו/או בדיון למקרה של הפרת ההסכם ובכלל זה סילוק הקבלן מאתר העבודה, חילוט ערבויות ועוד;
- (ו) מבלי לפגוע באמור לעיל, הרי במידה ויתברר כי הקבלן מפגר בלוח הזמנים האמור, לא בגין סיבות מוצדקות שייקבעו ע"י מנהל הפרויקט ע"י שיקול דעתו הבלעדי, כי אז תהיה החברה רשאית, בנוסף לכל סעד אחר הנתון לה עפ"י הדיון ו/או ההסכם, לעכב לקבלן תשלומים המגיעים לקבלן בגין העבודות שביצע, וזאת עד לתיקון הפיגור בלוח הזמנים. התשלומים בתקופת העיכוב לא יישאו הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי והם ישולמו נומינלית לקבלן;
- (ז) במקרה והקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים וקצב התקדמותו בעבודה יהיה שלא עפ"י האמור בהסכם זה ו/או לא קיים את תחייבו עפ"י ההסכם, והדבר לא יתוקן תוך 3 ימים לאחר מותן התראה בכתב לקבלן, תהיה החברה רשאית להפסיק את ביצוע העבודה ע"י הקבלן, לעכב תחת ידה סכומים אשר מגיעים לקבלן ולבצע את העבודה בעצמה (או ע"י אחרים מטעמה) לפי ראות עיניה ולחייב את חשבון הקבלן בעלות העבודה בתוספת 15% תקורה. במקרה כנייל לא יהיה הקבלן רשאי להוציא כל חומר או ציוד ממקום ביצוע העבודה עד לסיום ביצוע העבודה. כל ההוצאות שנגרמו לחברה בגין כך תחולנה על הקבלן, והחברה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית לצורך כיסוי הנזקים האמורים.
- (ח) בגין כל הפרת חובות העבודה ומסירתן לחברה לשיעור דצונה, ישלם הקבלן לחברה, בנוסף לכל קנס שיוטל על החברה ע"י טתן העבודה ואשר יקוץ מחשבון הקבלן, סכום השווה ל-0.25% ממחיר העבודה (בתוספת מע"מ). החברה תהיה רשאית לקוץ סכומים אלה מכל סכום אשר יגיע לקבלן;
- (ט) את סכומי הפיצויים המוערכים והמוסכמים מראש כאמור, לרבות הפרשי ההצמדה והריבית, תהיה החברה רשאית לנכות מתוך התשלום שתשלם החברה לקבלן כתשלום ביניים ו/או כמחיר החוזה, וכן מתוך כל סכום שתשלמו לקבלן יעוכב ע"י החברה עפ"י הוראות סעיף 7 להלן, וכמו כן תהיה החברה רשאית לממש את חערבות לקיום תנאי החוזה ו/או חלק ממנה לצורך תשלום סכומים אלה, הכל לפי שיקול דעת החברה.
- (י) תשלום הפיצויים המוערכים והמוסכמים מראש אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מחתויבויותיו להשלים את העבודות ו/או כל חלק מהן או מכל התחייבויות אחרות לפי חוזה, ומימוש הערבות הנ"ל ו/או ניכוי סכומים כלשהם המגיעים מהחברה לקבלן לא יגרעו מכל זכות אחרת לסעד כלשהו שיהיה נתון לחברה.

מחיר החוזה ותנאי התשלום

7. (א) תמורת ביצוע המלא והנאות של העבודות נשוא חוזה זה על ידי הקבלן תשלם החברה לקבלן את הסך הנקבע בסעיף 3 לחוזה (להלן: "מחיר החוזה").
- (ב) מחיר העבודה – התמורה – הוא סופי ומוחלט ולא ישתנה מכל סיבה שהיא למעט הצמדה למדד כאמור לעיל.
- (ג) הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום עבור עבודה נוספת או שינוי שאינם מפורטים בתוכנית או במפרט הטכני, אלא אם כן סוכם עליה בכתב ומראש, עם החברה.
- (ד) מחיר החוזה דלעיל אינו כולל מע"מ. תשלום המע"מ יעשה במועד הדיווח של הקבלן לשלטונות מע"מ ובשיעורים הקבועים בחוק.
- (ה) בסופו של כל חודש קלנדרי ולא יאוחר מ-1 לחודש שלאחר החודש השוטף ימציא הקבלן למנהל הפרויקט חשבון על בסיס כמויות מפורט לכל סעיף מסעיפי החשבון וניתוח מחירים לעבודות אל החשבון יצורף חישוב כמויות מפורט לכל סעיף מסעיפי החשבון וניתוח מחירים לעבודות חריגות אם תהייה כאלה.
- (ו) מנהל הפרויקט יבדוק את החשבון, ויאשר או ישנה את החשבון. מנהל הפרויקט לא יהיה חייב לבדוק ו/או לאשר את החשבונו כאמור, אלא אם כן עדכן הקבלן את לוח הזמנים ודיווח למנהל הפרויקט על התקדמות העבודות כאמור בלוח הזמנים, וצרף לחשבון את דפי הכמויות. היה והקבלן לא הגיש למנהל הפרויקט עדכון של לוח הזמנים או לא הגיש את כל המסמכים הנלווים לחשבון כאמור בסעיף 7(ה) לעיל, ו/או לא הגיש המסמכים כראוי וישיבנות רצון מנהל החוזה ח"פיים - ב.ב.ו. בניה בע"מ שילך לבית ח"פיים בע"מ - פרויקט סבין סאנור - תאריך: 18/05/2022

שילך לבית ח"פיים
ח.ב. 30

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

הפרויקט - יחל וסולד תהיה בסעיף 4.1.1.1. רצון כי האם בי אישר מנהל הפרויקט כי כל המסמכים

לעיל הוגשו לפרויקט רצון המלצה
מסמכים המוגשים לפרויקט ייבדקו על ידי מנהל הפרויקט ייבדקו כל המסמכים שיש להם חשיבות
הביניים שיש להם חשיבות וכל מסמך שיש להם חשיבות ייבדקו על ידי מנהל הפרויקט ייבדקו כל המסמכים שיש להם חשיבות
הביניים שיש להם חשיבות וכל מסמך שיש להם חשיבות ייבדקו על ידי מנהל הפרויקט ייבדקו כל המסמכים שיש להם חשיבות

חשיבות מס כחוק
אישור חשיבות הביניים וכן ביצוע של חשד נים בגין חשיבות אחר אין בהם משום הסכמת מנהל
הפרויקט לטוב המלצה שיש להם חשיבות הביניים או לא כמותם של חומרים או לכוונתם של
מחירים כלשהם שיש להם חשיבות הביניים בדיקת חשיבות הביניים והחשבות הסופי או
אישור מחיר חריג או אישור כספי כלשהו שיש להם חשיבות הביניים בדיקת חשיבות הביניים והחשבות הסופי או
בלבד המעשים אישור חריג מטעם מנהל הפרויקט ייבדקו על ידי מנהל הפרויקט ייבדקו כל המסמכים שיש להם חשיבות
אישור החברה לא יחויבו את החברה והם יחשבו כתשלומים על חשבון בלבד

זכותו של הקבלן לקבלת תמורה כלשהי תהיה באופן סופי ומחויב אך ורק באישור החשבון הסופי
ע"י מנהל הפרויקט ייבדקו על ידי מנהל הפרויקט ייבדקו כל המסמכים שיש להם חשיבות הביניים על כל ענין
ממרכיביו, כפוף לבדיקת חומרים ונוספת ואישור סופי

הקבלן לא יגיש חשבון ביניים בגין החידוש האחרון שבו הוא חייב להשלים את כל העבודות על כי
הוראות נספח סעיף 6 לעיל (להלן: "חידוש הביצוע האחרון"). עבודות שתבוצענה בחידוש זה ואינן
תכלולנה אך ורק בחשבון הסופי. במקרה שתאושר לקבלן הארכת זמן על פי הוראות חוזה זה על
נספחיו, ייקבע מחדש חידוש הביצוע האחרון והמועד האחרון להגשת חשבונות ביניים בהתאם.

חשבונות הביניים יכללו אך ורק עבודות אשר בוצעו בפועל באתר הבניה, ולא יכללו בהם חומרים
שנרכשו או אביזרים מיוצרים או מוצרים שאינם מותקנים פיזית בבנין.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעבודות נשוא הסכם זה מבוצעות ע"י החברה עבור צד ג', נותן העבודה
וכי חשבון הקבלן ייבדק הן ע"י החברה בהתאם להוראות הסכם זה והן על ידי צד ג' כאמור והוא
זה אשר יקבע את טיב, ביצוע וכמות העבודה המבוצעת, על כן הקבלן מסכים ומאשר כי כל אימת
שיקוץ מחשבון החברה אצל צד ג' תשלום בגין נזק, קנס אובדן, חסו, איומים וכיוצא בזה, הנובעים
מעבודתו/מחידו של הקבלן, יקוץ סכום זה מחשבון של הקבלן אצל החברה ולקבלן לא תהיה
כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

הקבלן מצהיר ומסכים בזאת כי תשלום החברה לקבלן ייעשה בכפוף לקבלת התמורה על ידי
החברה מנותן העבודה, וככל שלא תתקבל מנותן העבודה ותמורה בגין העבודות שבוצעה החברה
עבור צד ג', שלא כתוצאה ממעשה או מחל שיירים של החברה, תהיה החברה רשאית לעכב את
תשלום התמורה הקבועה בהסכם זה לקבלן עד לקבלת התמורה מנותן העבודה.

לא יאוחר מ- 65 יום מתאריך אישור קבלת העבודות ע"י מנהל הפרויקט כאמור בסעיף 21 לחלו, יגיש
הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. כמועד הגשת החשבון הסופי יחשב
המועד בו הוגשו כל המסמכים הנדרשים לפי שיקול דעתו של מנהל הפרויקט, ולשביעות רצונו
המלאה.

היה והקבלן לא הגיש למנהל הפרויקט את כל המסמכים הנלווים לחשבון הסופי, ואז לא הגיש
המסמכים כראוי ולשביעות רצון מנהל הפרויקט - יחשב מועד הגשת החשבון הסופי היום בו אישר
מנהל הפרויקט כי כל מסמכי החשבון הוגשו לשביעות רצונו המלאה.

התמורה הסופית תסולק לקבלן - לא יאוחר מ- 65 יום מיום הגשת החשבון הסופי למנהל
החברה, בהפחתת תשלומי הביניים שיש להם חשיבות וכל סכום אחר שיש להם חשיבות עד אותה שעה על חשבון שכן
החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה - וכנגד המצאה לחברה של
העובדות הבנויות לתקופת הבדק, האחריות והתיקונים בהתאם לאמור בחוזה זה על נספחיו
ולשביעות רצונו של החברה וכן הצהרה על ויתור על כל תביעותיו של הקבלן, להנחת דעת החברה

בנוסף המצורף כנספח III.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא יבוצע כל תשלום לקבלן לפני שהקבלן ימציא לחברה את כל
המסמכים המפורטים להלן: אישור על עריכת ביטוח; ערבות בנקאית; אישור של המוסד לביטוח
לאומי על הצהרת עובדים לפי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-
1954, תצהיר שמירה על זכויות עובדים בנוסף המצורף כנספח V ואישור ר"ח בנוסף המצורף
כנספח VI להסכם זה ועדויות אישיות.

קצב ביצוע

8

הקבלן מצהיר כי הוא מודע לכך כי לוח הזמנים הקבוע לביצוע העבודות, הינו לוח זמנים
המחייב את הקבלן להתארגן לביצוע העבודה בקצב מזורז ובאופן רציף.

אם בכל זמן שהוא יהיה מנהל הפרויקט בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי ואין בו כדי
להבטיח את השלמת העבודות או השלמת כל חלק מהעבודות בזמן הקבוע בהתאם ללוח
הזמנים הנ"ל - יודיע מנהל הפרויקט לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים, כולל
תוספת של שעות עבודה, עבודה במשמרות, כוח אדם, חומרים, כלים וציוד בכדי להבטיח את
השלמת העבודות או כל חלק מהם בהתאם ללוח הזמנים וידווח על כך למנהל הפרויקט בכתב.

לא מילא הקבלן אחר התחייבותיו לפי סעיפים 8(a) ו-8(b) לעיל, רשאית החברה לבצע את
העבודות כולן או מקצתן, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, והקבלן יישא
בכל ההוצאות שיגרמו עקב כך. החברה יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות,
בתוספת 15% שישלמו כהוצאות תקורה (Overhead) מכל סכום שישלם לקבלן בכל זמן שהוא,
וכן תהיה רשאית לנכות מהקבלן כל סכום כאמור בכל דרך אחרת לרבות מימוש סכומי
הערביות. לצורך סעיף תהיה לחברה זכות מלאה להשתמש בכל הציוד המתקנים והחומרים
שימצאו במקום העבודות.

חזה וסופיים - ב.ט.ט. ביה בע"מ ויילי לבא חייבים בע"מ - פרויקט סבין טאור - תאריך - 15/05/2022

אפריקה ישראל פצורים בע"מ

אין באטור בסעיף קטן זה כדי למנוע בנל סעד אחר לן זכאי החברה עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין

ניהול העבודה

9. א. לצורך ביצוע העבודות, ימנה הקבלן, מהנדס ביצוע ו/או מנהל עבודה כללי המנוסים בעבודות מסוג נושא חוזה זה ושהותם תאושר על ידי מנהל הפרויקט מראש והם אשר יפקחו על עבודת עובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו. כן יאשר מנהל הפרויקט מראש את זהותם של מהנדס הביצוע ו/או מנהל העבודה במקרה ויתחלפו מכל סיבה שהיא. מהנדס הביצוע ומנהל העבודה הכללי ימצא במקום העבודות בכל שעות העבודה ובמקרה של עבודה בשעות חריגות ישהה לפחות אחד מן השניים במקום העבודות.
- ב. כל אחד מהמהנדסים ו/או ממנהלי העבודה האמורים, ייחשבו כבאי כח הקבלן וכל הוראה שתניתן למי מהם על ידי מנהל הפרויקט, בין בעיף ובין בכתב, תיחשב כאילו ניתנה לקבלן. במקרה ומהנדס ו/או מנהל עבודה כלשהו מהאמורים לעיל לא יתאימו לתפקידם, לפי דעת מנהל הפרויקט, על הקבלן - לאחר שקיבל הודעה בכתב ממנהל הפרויקט - להרחיק את המהנדס ו/או את מנהל העבודה מהעבודות ועל הקבלן יהיה למנות בתוך 5 ימים מיום קבלת ההודעה כאמור מישהו אחר במקומם, אשר יאושר על ידי מנהל הפרויקט מראש. אי מתן אישורו של מנהל הפרויקט
- לזאתו של מהנדס ו/או מנהל עבודה כלשהו - מטעם כלשהו - לא יגרע מחובתו של הקבלן לבצע את התחייבותיו לפי חוזה זה.
- ד. הקבלן ימנה נאמן בטיחות אשר עבר הסמכת נאמן בטיחות בהתאם לחוק, אשר יהיה נוכח בכל מהלך העבודה. ככל שכוח האדם של הקבלן עולה על 25 עובדים, ימונה נאמן בטיחות נוסף לכל 25 עובדים נוספים. הצגת תעודות ההסכמה של נאמני הבטיחות מטעם הקבלן הינו תנאי לתשלום חשבון ראשון. אי נוכחות של נאמן בטיחות מטעם הקבלן באתר העבודות בזמן העבודות תחשב למפגע בטיחותי חמור.

שמירה בטיחות

10. א. הקבלן יהיה אחראי לאספקת אמצעי בטיחות תפעולס ותחזוקתם לגבי עובדיו.
- ב. הקבלן מתחייב בזאת התחייבות יסודית כי לא יעסיק במקום העבודות פועלים שלא עברו הדרכת בטיחות מסודרת, לרבות הדרכה לעבודה בגובה אצל מנהל העבודה מטעם החברה, אשר יאשר בכתב את מתן ההדרכה לפועלים. הפרת סעיף זה תחשב למפגע בטיחותי חמור.
- ג. אין בשום פנים להשתמש במקום העבודות לדיוור של פועלים או של אדם אחר.
- ד. אם יקרה קלקול, אבידה או גניבה של חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שחוננו על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעמו, יישא הקבלן בכל ההפסד ושום אחריות לא תחול על החברה. כן על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים למניעת סכנת שריפה.
- ה. הקבלן יציית לכל הוראות מנהל העבודה בקשר לבטיחות באתר.
- ו. על הפרת כללי בטיחות באתר יחולו הקנסות הבאים בהתאם לשיקול דעתו של מנהל הפרויקט, סכום הקנסות יטכו מחשבונו הבניינים של הקבלן:
- אי סדר וניקיון - 1,500 ₪ לאירוע + 2,000 ₪ לכל יום נוסף שבו לא מוטר המפגע.
 - אי תיקון מפגע בטיחותי קל - 2,000 ₪ ליום עד להסרת המפגע.
 - מפגע בטיחותי חמור - 10,000 ₪ ליום עד להסרת המפגע + אפשרות למתן צו הפסקת עבודה לשיקול דעת מנהל הפרויקט.

אספקת ציוד מתקנים וחומרים

11. א. הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, הכלים, המתקנים, כח האדם, החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצוע היעיל של העבודות, בקצב הדרוש ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.
- ב. הקבלן מצהיר כי נמצאים ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוע היעיל של העבודה בקצב הדרוש לצורך השלמת העבודות במועד הדרוש. במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של מנהל הפרויקט, הציוד ו/או הכלים ו/או המתקנים ו/או חלק מהם, אינו מתאים או מספיק לביצוע העבודות, מבחינת טיב הביצוע או קצב הביצוע, יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של מנהל הפרויקט ובתוך תקופת הזמן שנקבעה על ידו, וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא, ומבלי שההחלפה האמורה תזכה את הקבלן בזכות כלשהי לסטות מלוח הזמנים.
- ג. הקבלן מתחייב, לא יאוחר מתאריך שנקבע כיום התחלת העבודה, להתחיל לאגור את החומרים במקום ביצוע העבודות ולהבטיח מראש את אספקתם כך שלא יחול כל עיכוב בעבודה לפי לוח הזמנים של חוזה זה, הכל להנחת דעתו של מנהל הפרויקט. מוסכם בין הצדדים כי חומרים באתר, לא ייחשבו כחלק מן הביצוע ולא יכללו בחשבונו המוגשים לאחר הבאתם לאתר.

חומרים וציוד במקום העבודות

12. א. בחוזה זה "חומרים" פירושו - חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודות, למטרת ביצוע העבודה, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידיים להיות חלק מהעבודות.
- ב. כל ציוד ההקמה, המבנים הארעיים והחומרים שהקבלן מספק אותם, יעברו עם הבאתם למקום העבודות לבעלותו של החברה, והקבלן לא יסיר דבר מכל אלה ללא הסכמתו בכתב של מנהל הפרויקט ויראו את החברה כמי שהרשתה לקבלן להשתמש בכל ציוד ההקמה, המבנים הארעיים והחומרים לביצוע העבודות והשלמתן, פרט למקרים בהם תהיה לחברה הזכות לסלק

חוזה ח'פ"ים - ס.ב.ס.ט. בניה בע"מ שילד לבוא ח'פ"ים בע"מ - פרויקט סבין נאור - תאריך - 05/05/2022

שילד לבוא ח'פ"ים
ח.ב. ס.ב.ס.ט.

אנשיקת ישראל מצוריס בע"מ

את ידי הקבלן מיטוט העבודות, או למקרה שהקבלן נטש את העבודות, שאז תכלה זכותו של הקבלן לושתמש בציד, במבנים ובחומרים לא יסרו ממקום ביצוע העבודות כל חומרים, ציוד, מבנים זמניים וכל דבר דומה אחר ללא היתכמות בכתב של מנהל הפרויקט, אבל מנהל הפרויקט רשאי להחזיר או להורות לקבלן בכל עת במהלך ביצוע העבודות או עם גמירתן, לסלק ממקום העבודות חומרים שלא השתמשו בהם או ציוד או מבנים זמניים וכן ציוד ודברים אחרים, והקבלן ימלא לאלתר אחר הוראות מנהל הפרויקט האמורות. עם סילוק הדברים שמנהל הפרויקט הורה עליהם, תחזור הבעלות בדברים שסופקו על ידי הקבלן לקבלן, והדברים שסופקו על ידי החברה יוחזרו על ידי הקבלן, על חשבונו, למחסני החברה או למקום אחר, כפי שיוורה מנהל הפרויקט.

עם סילוקם מהאתר של ציוד הקמה, מתקנים ארעיים וחומרים שסופקו בשעתם על ידי הקבלן, כאמור, יראו את הבעלות בדברים אלה כחוזרת אל הקבלן ובלעד שבגמר העבודות יסלק הקבלן ממקום הבניין ציוד בניה, מבנים ארעיים וכל חומרים אחרים שסופקו בשעתם על ידי הקבלן ושלא השתמשו בהם, במועדים סבירים כפי שיקבע מנהל הפרויקט. לא הסיר הקבלן את כל הדברים האמורים לעיל או חלק מהם, תהיה החברה רשאית לסלק אותם, לטפל בהם או למכרם לפי שיקולו כשהוא זכאי לנכות מפדיון מכירתם (אם יהיה כזה) את כל ההוצאות שנגרמו בקשר לסילוק, מכירה או טיפול ולהתאים היתרות (אם יהיו כאלה) עם הקבלן בשיטה שתבחר על ידי החברה.

ג.

ד.

ה.

- הפעלת סעיף זה לא תתפרש:
- (1) כאילו משתמע ממנה אישור מצד מנהל הפרויקט לציוד ההקמה, החומרים וכו' או כמועדת פסילתו על ידי מנהל הפרויקט, לפי הוראות אחרות שבחוקה
 - (2) כמטילה חבות על החברה בגין הפסד או פגיעה לכל ציוד ההקמה, החומרים וכו'.
 - (3) כמקנה לחברה זכות חוקה בציד הבניה וכו', אלא אם סולק הקבלן ממקום ביצוע העבודות או שנטש את העבודות או שלא סילק הציוד האמור כמטיל עליו בסעיף זה.
 - (4) כמקנה לקבלן זכות לדרוש תשלום בעד חומרים ואו אביזרים ואו ציוד שהובאו על ידו למקום העבודות, אלא אם הותקנו בפועל בבנין.
- הוראות סעיף זה לא תתפרשנה כמשנות או גורעות מן החובות או הזכויות של הקבלן או של החברה, בכל הנוגע למסים ואגרות המוטלות או שיש לשלמן ואו ביטוח ואו רישוי, החל על העבודות, על הציוד, ציוד ההקמה ועל חומרים שדן בהם סעיף זה.
- הקבלן יהיה אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים.

ו.

ז.

טיב החומרים והמלאכה

13

- הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים ובמוצרים חדשים משובחים אשר יתאימו לדרישות החוזה, ויבצע את העבודות ברמה המשובחת ביותר.
- בהעדר תקן ישראלי יתאימו החומרים והמוצרים לתקני ארץ הייצור, או לתקן אחר שיוורה מנהל הפרויקט.
- הקבלן מתחייב לקבל אישור מנהל הפרויקט מראש ובכתב על מקור החומרים והמוצרים. אישור המקור לא ימשמש אישור לטיב החומרים מאותו המקור, ואישור חומר ממקור מסוים לא ימשמש אישור לכל שאר המשלוחים מאותו המקור.
- השימוש בפריטי ציוד אשר אינם מופיעים בכתב הזכויות ואו מוצרים שווי ערך יהיה כפוף לאישור מנהל הפרויקט. פסילת השימוש בפריטים האמורים לא תנומק. שימוש בפריט שווה ערך יעשה רק לאחר התאמת מחירו לפריט שווה הערך.
- כל חומר שיובא למקום העבודות ואשר לדעת מנהל הפרויקט אינו מתאים לחוזה זה ולנספחיו, יורחק על ידי הקבלן, על חשבונו, ממקום העבודות ומסביבתו תוך המועד שיציין מנהל הפרויקט.
- מוסכם ומוצהר ע"י הצדדים כי אין באמור בסעיף זה ובאישור מנהל הפרויקט למקור החומרים והמוצרים כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים המסופקים על ידו.

א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

ז.

פיקוח ובקרה

14

- הקבלן יעסיק באתר אך ורק עובדים מורשים לעבודה בישראל. תנאי זה הינו תנאי יסודי בחוזה זה.
- הקבלן ימלא כל דרישה מטעם מנהל הפרויקט, בין שהיא מנומקת ובין שלא, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של מנהל הפרויקט, בדבר הרחקתו ממקום העבודות של כל אדם שהורחק על ידי הקבלן ממקום העבודות, לרבות קבלני המשנה ואו מי מעובדיהם. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום העבודות, בין במישרין ובין בעקיפין. למען הסר ספק אין באמור כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין מי מעובדי הקבלן לבין החברה כל הוצאות הקשורות בהרחקתו של אדם, כאמור, לרבות תשלום כל הזכויות הסוציאליות של אותו אדם, לרבות תשלום פיצויי פיטורין, יחולו על הקבלן בלבד והחברה לא תהא אחראית בצורה כלשהי כלפי הקבלן ואו כל אדם כאמור בשל דרישה להרחיק עובד והאחריות לכל תביעה ואו דרישה בגין מקרה כאמור תחול על הקבלן בלבד ולא תהיה לקבלן כל טענה ואו דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא. הקבלן ימצא מחליף לאדם שהורחק תוך יום מיום שהאדם שהורחק חדל לעבוד.

א.

ב.

על הפרת האמור בס"ק "א" ו- "כ" יחולו הקנסות הבאים:

ג.

• בגין כל עובד בלתי חוקי שיתגלה באתר העבודות - 20,000 ₪.

• בגין אי הרחקה של עובד - 30,000 ₪ לכל יום בו יוסיף העובד לעבוד.

חובה חטי"ט - ב.ב.ט. במה בע"מ שליר לביא חטי"ט בע"מ - פרוקט סבין טאור - תאריך - 10/05/2022

10.5.22

אפריקה ישראל מורים בע"מ

שינויים תוספות והפחתות

15

החברה רשאית להורות, ריבית שתמצא לנכון, על כל שינוי בחובות ובעבודות שכבר ביצעו, להקטין או להגדיל את כמות העבודות הקבועות בחוזה זה, וכן לשנות את צורתן, אופיין, סגנון, איכותו, סוגו, נדון, כיתאריהן ומימדיהן של העבודות וכל חלק מהן הכל כפי שתמצא לנכון, והקבן מתחייב למלא אחר הוראותיה של החברה בקשר לנייל.

הוראות החברה על שינוי העבודות לפי ס"קא) לעיל תיקרא פקודת שינויים (להלן "פקודת השינויים") והיא תינתן בכתב, ואולם הייתה החברה בדעה שיש הכרח בשינוי מיידי ואין באפשרותה להכין פקודת שינויים בכתב בעוד מועד, תיתן החברה את פקודת השינויים בעל פה באמצעות מנהל הפרויקט. ודין פקודה בעל פה זו משעת נתינתה, כדין פקודת שינויים שניתנה בכתב.

מבלי למנוע בנאמר לעיל, תאשר החברה בכתב כל פקודה שניתנה בעל-פה תוך 30 ימים מיום הניתנה

ביצוע שינויים בעבודות, לא ישנה את מחויבות הקבלן לעמידה בלוח הזמנים של החוזה וכן לא ישנה את מחירי הפריטים שלפי החוזה, והתשלום יבוצע על פי כמות הפריטים.

אם הקבלן יגדיל או יקטין את מידות העבודות והלסייהן, יגדיל את מספר חלקי הציוד והחומרים, ישנה את מין הציוד והחומרים או את טיב ההוצאה לפועל לרמה העולה על הנדרש ממנו, בהתאם לחוזה זה ומסמכיו, וזאת מבלי שיוצא בכתב לעשות כך ע"י מנהל הפרויקט, או לא ישולם לו כל תשלום נוסף עבור כל הנייל שהוא לא יהיה דשאי להסיר את המוגדל או את המעולה כדי להחליפם במה שיוצא על פי חוזה זה ונספחיו, אם הקטין הקבלן את מידות העבודות והלקיהן ואם הקטין את מספר חלקי הציוד והחומרים ואם ישנה את מינם וההוצאה לפועל לפחותים מכפי שיוצא ממנו בהתאם לחוזה זה ונספחיו, אוי יהיה חייב לפי דרישתה הראשונה של החברה, להסיר את הנעשה כך ולעשותו מחדש בהתאם לנדרש ממנו לפי החוזה הזה ונספחיו, ואם יטכיל מנוול והפרויקט להשאיר את המוקטן או את תפוחות, אוי ינוכה ההפרש הכספי הנובע מהנייל משכר החוזה בהתאם להערכתו של מנהל הפרויקט.

הערכת שינויים

16

במידה ומהנדס החברה יקבע כי שינויים שבוצעו בפרויקט כמפורט בסעיף 15 לעיל מחייבים שינוי מחיר יתול האמור להלן:

- א. ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ייקבע בהתאם למנגנון להערכת שינויים הקבוע בהסכם בין החברה לבין נותן העבודה בניכוי רווח קבלני כמפורט בנספח להסכם זה. לא יקבע מנגנון כאמור בהסכם בין החברה לבין נותן העבודה יתול האמור בסעיפים ב' - ד' להלן.
- ב. ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ייקבע ע"י מהנדס החברה באופן בלעדי לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא יקבעו בכתב הכמויות כל מחירי יחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי - ייקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים כמתואר בסעיף זה להלן.
- ג. לצורך קביעת ערכם של מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף (ב) לעיל, יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות המבוקשים (פרו-רטה). קבע מהנדס החברה באופן בלעדי וסופי שאין מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם במידת מספקת לקביעת אחד או יותר ממחירי היחידות המבוקשים - ייקבע ערכם על ידי מהנדס החברה, ובהתאם לנקבע בסעיפים ד' להלן לפי העניין.
- ד. החברה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה כאמור בסעיף 15א) לעיל ללא כל רשות וזכות מצד הקבלן לכל תוספת במחירי היחידה או פיצוי עבור זה.
- ה. הקבלן מצהיר כי שום תביעה מצדו בדבר שינויים במחירי איזה סעיף שהוא ברשימת הכמויות לא תאושר מנימוקי הגדלה או הפחתה בכמות העבודה שתבוצע למעשה, נוסף על, או פחות מהכמויות הכלולות ברשימת הכמויות.
- ו. קביעת מחיר שינויים כאמור לעיל לא תהווה תנאי לביצוע העבודות נשוא השינויים, ולא תהווה סיבה כלשהי לעיכוב ביצוע העבודות נשוא השינויים, אשר הקבלן מתחייב לבצע תוך המועד שקבע מנהל הפרויקט בפקודת השינויים.

רשימת תביעות

17

- א. הקבלן יגיש למנהל הפרויקט בסופו של כל חודש שחולף רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בהוראות החוזה, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך החודש החולף.
- ב. תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף (א) לעיל ולא הוגשה גם עד לתום החודש שלאחר החודש שחולף, רואים כאילו הקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הדוע בכתב בסוף החודש שחולף על כוונתו להגיש את התביעה. תביעה שלא תוגש בהתאם לסעיף זה, תיחשב כאילו ויתר עליה הקבלן.

ביטוח

18

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה, או לפי כל דין, יגמולי שהחברה נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן, משקירה החברה כי ערכה בעצמה ואין ע"י צד ג' אחר (מזמין העבודה) מניסת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך (להלן: "ביטוח עבודות קבלניות") על מנת להגן על עצמה ואו על הבאים מכוחה מפני אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא הסכם זה, בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטוח וסכומי ההשתתפות הכלולים בביטוח עבודות ההקמה, יכלול הביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

תאריך: 15/05/2022 - חתום: [חתימה] - תאריך: 15/05/2022

אפיק ישראל מוריס נעים

הקבלן יוכלו ספקי מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחליף (SUBROGATION) נח כל יחידים המצויים בני משפחותיהם וכל אדם או גוף שלמכוטח יחידים הללו או שהמבוטח התחייב לשפותו להקשור לעבודה;

הקבלן מתחייב להמציא לידו חתומה מיד עם דרישתה, העתקים יחידים של ביטוחי הקבלן כאשר יחידים ביטוח חבות המוגדר כאמור בסעיף ה(3) לעיל, מתחייב הקבלן להמציא לחברה עם חתימת היחידים זה, אישור עריכת ביטוח המצוי להסכם זה כנספח I לתוספת חלק בלתי נפרד ממנו, כשהוא חתום ע"י מבטחיו ולחזור ולהמציאו לחברה מידיו תום תשלום הביטוח הנקובה בו, עד לתום שני שנים ממועד גמר העבודה. נשוא הסכם זה בכל מקרה, של אי התאמה בין האמור בהעסקי המצויינים על מנת להתאימם לאן בשניונים כדי להוות אישור בדבר התאמתם לשניונים הביטוחים המצויינים על מנת להתאימם את אחריותו של הקבלן להסכם זה או על מי כל דין;

למען הסר כל ספק, נמסר, כי הקבלן ימציא בעצמו בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסת הביטוח, סכומים אלה, יתנו נתונים לקיומו על ידי החברה מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה;

הקבלן מתחייב לקיים את חובתו כל הביטוחים הנערכים לפי האמור בסעיפים אלה וכן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם החברה לשיש שמירה ומימוש של זכויות החברה על פיהם;

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת הביטוח העבודות הקבלניות הנערכות בסעיף א' לעיל, אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הביטוח הניתן לקבלן יובא לדעתו בכתב זמן סביר מראש;

הוראות סעיפים אלה אינן באות לצמצם או לגרוע מחובות הקבלן לפי הסכם זה;

לא התקשר הקבלן בכל חוזה ביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות הסכם זה, או שלא קיים במלואן את כל דרישות חוזה הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:

1. החברה רשאית, לאחר שנחנה להבין המראה של 15 (חמשה עשר) ימים, להתקשר בחוזה ביטוח תחזית ו/או לשלם דמי נסיון, לרבות הפרשי הצמדה וריבית לפי חוזה הביטוח ולקזז סכומים אלה מכל סכום שיגיע לקבלן לפי הסכם זה;
2. אין בהוראות האמור לעיל, כדי להרע מחובות הקבלן המפורטות לעיל, או כדי להטיל על החברה חבות כלשהי.

19. אחריות

הקבלן לבדו יהיה אחראי לכל אבדן, פגיעה או נזק שיגרמו הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה שיועסקו על ידו ו/או כל הפועל מטעמם של כל הנ"ל, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה על ידי הקבלן ו/או בתקופת הבדק ו/או האחריות, לגופו של כל אדם ו/או לרכושו של כל אדם וכל תאגיד, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות לחברה ועובדיה.

הקבלן מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו, קבלני משנה וכל הפועלים מטעמם של כל הנ"ל וכן את החברה וכל צד שלישי, בגין כל פגיעה ונזק שיגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודה על ידי הקבלן.

הקבלן יהיה חייב לפצות את החברה על כל נזק, הפסד או הוצאה, שיגרם לחברה בעקבות פגיעה או נזק כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה לעשות כן, במלוא הסכום ששילמה החברה או שעלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור, וכן בכל ההוצאות וההפסדים שהחברה נשאה בהן או עלולה לשאת בהם בקשר לנזקים שגרמו לה (לרבות נזקים לעבודה) וכן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור.

כמו כן תחיה החברה רשאית לקזז סכומים אשר על הקבלן לשלם לה בהתאם לאמור, מכל סכום אשר יגיע לקבלן בקשר עם ביצוע העבודה, והכל מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

הקבלן פוטר בזה את החברה, מנהליה, עובדיה, והבאים מכוחה מאחריות לכל אבדן ו/או נזק שייגרם על ידם לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו.

20. אי קיום יחסי עובד ומעביד

הקבלן משמש כקבלן עצמאי ואין לראות בכל זכות שניתנה לחברה ו/או למי מטעמה, לרבות לחדיר ו/או לבדוק ו/או לתת הוראות לקבלן בקשר לביצוע העבודות, לרבות כאמור בסעיף 14 לעיל, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ואין בכך בשום מקרה כדי ליצור בין החברה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו יחסים של מרשה ומורשה או יחסי עובד - מעביד ו/או כל יחס אחר שיש בו כדי להטיל על החברה חובה כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי עובדי הקבלן וקבלני המשנה שלו ולגבי כל דבר אחר.

הקבלן מצהיר כי בין החברה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה שלו לא יתקיימו יחסי עובד מעביד ואין בחוזה זה כדי ליצור יחסים כאלו. עוד מצהיר הקבלן כי אין הוא ו/או עובדיו משתלבים במסגרת הארגונית של החברה ואין כוונתו לעשות כן. ג. למען הסר ספק בלבד, מובהר בזאת כי על מתן השירותים לפי הסכם זה לא חל התוקף להעסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו-1996.

עובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה שלו ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, נאמנותו ואחריותו של הקבלן בלבד.

הקבלן מתחייב כי העסקת עובדיו ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה תעשה בהתאם להוראות כל דין ובכלל כן;

חנה חיפיים - ב.ס.ט. בניה בע"מ שילר לביא חיפיים בע"מ - פרויקט סבון טאור - תאריך - 18/05/2022

- ### ניקוי מקום העבודה

21

- קבלת העבודה**

22

אפריקה ישראל צעורים בע"מ

ארכה להשלמת העבודות
גורם עיקר בביצוע העבודות מסיבות כוח עליון כגון: מלחמה, שביתה כללית בישראל בענף הבניין - להוציא אירועים ובשטחים לרבות סגר חלקי או שלם, אסון טבע שלא ניתן לצפותו - אך להוציא תנאי מזג אוויר קשים, או בכלל תנאים קיצוניים ובכלי צפויים אחרים שלדעת מנהל הפרויקט לא הייתה להקבל שליטה עליהם ולא היה באפשרות הקבל להתגבר על התקוב אם היה עושה שימוש בכל האמצעים הנדרשים לשם כך - רשאי הקבל לבקש ארכה למועד השלמת הבניה ומנהל הפרויקט יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי, ובתנאי כ-
א. הקבל הגיש בקשה לארכה עקב תנאים כאמור תוך 5 ימים מיום שהוסרו התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודות.

לעיוכוב בביצוע העבודות.
 הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לגבי התנאים שבינים מבוקשת הארכה, לשביעות רצונו הבלעדי והסופי של מנהל הפרויקט אשר יוכיחו כי התנאים האמורים אירעו וגרמו ישירות לעיוכובים בביצוע העבודה.
 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי כל עיוכוב שיגרם עקב מעשה או מחדל של קבלני המשנה לא יתווה עילה להארכת תקופת הביצוע הכוללת של הקבלן.

הקבלן יהיה אחראי על תשלובות אחריות מלאה לטיב העבודות. זאיכותן. מבלי למעט מכלליות האמור לעיל, הרי לעניין אחריות הקבלן תחולנה ההוראות שלהלן :

א. "תקופות חבדק" (שתחילתן) במתעד שבו יאובלס הפרויקט על ידי משתכניו) הן :-

המשטרה ביקרה את התנהגותו של המאור, וקבעה כי מדובר בפרשת חבלה ברכוש. המאור טען כי מדובר בפרשת חבלה ברכוש, וקבעה כי מדובר בפרשת חבלה ברכוש.

ב. הקב"ל ידאג כי תקומת הדבד כהגדרתן בסי"ק (א) לעיל יהיו חלק בלתי נפרד מהסכמיו עם קב"ל המשתנה.

ב. בתום תקופת הבדק תיערך ע"י מנהל הפרויקט בדיקה של טיב העבודות בנוכחות הקבלן והמתכננים. לאחר הבדיקה יעביר מנהל הפרויקט לקבלן דו"ח (להלן - "הדו"ח")

2. ביטול כל פירוט הנמסים שנתגלו בבדיקה והכלולים באחריות הקבלן. שיכלול את פירוט הנמסים שנתגלו בבדיקה והכלולים באחריות הקבלן. לאחר הבדיקה יעביר מנהל הפרויקט לקבלן חידוש חקבלן והמתכננים.

2. בנסף כבדיקות אמור בסעיף (ג)(2) לעיל וזוהי ההזדהות הקבוצתית המעמיקה ביותר.
הפגמים שנתגלו בעבודתו ובחומרים בתוך תקופות הבדק והאחריות.

3. עם גבלת חודשת החברה אמור בסעיף (ג)(2) או (ג)(1) לעיל, ינהג הקבלן כדלקמן:

3.1 פנס שלגביו נאמר בהודעת החברה כי יש לתקנו באופן מיידי יתוקן על ידי הקבלת מיד עם קבלת הודעת החברה.

3.2. פגם שלגביו נאמר בהודעת החברה כי יש לתקנו באופן דחוף - יתוקן על ידי הסבלן תוך 7 ימים מקבלת הודעת החברה.

3.3. פגמים אחרים יתקונו על ידי הקבלן במועדים ותנאי פרקי הזמן שיקבעו על ידי מנהל הפרויקט בתיאום עם הקבלן.

ד. למען חסר ספק מוסכם ומוצהר ע"י הצדדים במפורש כי בכל מקרה של תיקון פגם או לקוי כאמור, יוצרר תחובת הנדס למשך תקופה וזה לתקופת הנדס הראשונית, כמשמעותה בסעיף (א) לעיל, מנהל הפרויקט בתיאום עם הקבלן.

תוארך תקופת הבדק למשך תקופה וזהה לתקופת הבדק הראשונית, כשמועמיה בסיק (א) יעלה וזאת החל ממועד בדיקת התיוקן וקבלתו ע"י מנהל הפרויקט, וכל זאת לגבי אותו חלק של המערכת ויטובה לרד. בתום תקופת הבדק המוארכת כאמור תיערך בדיקה קבלה חוזרת כאמור

העבודות שתוקן בלבד. בתום תקופת הבדק המוארכת כאמור תיערך בדיקה וקבלה חוזרת כאמור.
בשטף זה לגבי הליקויים שתוקנו.

מבלי לגרוע משאר חובות חוזה זה, יהיה לקבלן אחראי לכל נזק ופגם, חוסר או ליקוי בעבודות.

שהוא אחראי ואו שיהיה אחראי לו על פי כל דין.

לשם השלמת ההסדרים על ידי המדול בהנחה שהכנסת תעודת בדיקה נוספת.

לאחר השלמת התיקונים על ידי הקבלן בתום תקופת הבדק כמפורט לעיל תיערך בדיקה נוספת. אם לא יימצאו כל לקיים או פגמים בבדיקה הנוספת, תוצא "תעודת גמר" לתום תקופת הבדק, וכל מה שנמצא אחרים חלקים מהעבודות אשר ביחס אליהם הווארנט

לגבי העבודות או כל חלק מהן להוציא אותם חלקים מהעבודות אשר ביחס אליהם הוארכה תקופת הבדק כאמור בס"ק ד' לעיל. לאחר הוצאת התעודות האמורים, ובכפוף למילוי כל שאר הנתונים המבוקשים, ימשיכו להדפיס העברונים לידם שניתן על ידי לגבי אותו חלק.

התחייבויות הקבלן עפ"י חחווה, ישוחררו לקבלן הערבויות לבדק שניתן על ידו לגבי אותו חלק מהעבודות שחוצא לו תעודת גמר.



חוקה ודפוסים - ב.ט.ס. במה בע"מ שילור לביא היפויט בע"מ - פריקט סביון טאוויר - תאריך - 16/05/2022

שולחן יצחק
דפוס

10.5.11

אפרים ישראל מוריס בע"מ

אין מיליון ההתייבויות הקבולן

אם לא ימלא הקבולן אחרי ההתייבויותיו כפי חוזה זה תהיה החברה רשאית לבצע את ההתחייבויות האמורות על ידי קבולן אחר או בכל דרך אחרת, לאחר מכן הודעה בכתב ומראש על 7 ימים לקבול, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבולן תהיה החברה רשאית לגבות או לזכות את ההוצאות האמורות בתוספת של 15% אינפלציוני כהוצאות תקורה. מכל סיכום שיוגיע לקבולן בכל זמן שהוא יכן תהא החברה רשאית לגבות מהקבולן בכל דרך אחרת.

אין באמור בסעיף זה כדי למנוע בכל סעיף אחר בו נזכר החברה לפי חוזה זה ואלו לפי כל דין

מִהֶסֶקֶת הַעֲבֻדוֹת לְפִי הוֹרָאָה מִנְהַל הַפְּרוּקִיט

א. הקבלן יפסיק את ביצוע עבודת הבניה כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת מנהל הפרויקט בהתאם לתנאים ולהקופה שיציגו בהוראה ולא יחדשו אלא אם ניתנו לקבלן על ידי מנהל הפרויקט הוראה על כך בכתב.

ב. הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיף (א) לעיל, יוקטס הקרדן באמצעים להבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט

ג. הייתה הפסקת ביצוע העבודות נחוצה, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של מנהל הפרויקט יעילות ביצוע העבודות, או שנגרמה באשמת הקבלן תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי האמות מנהל הפרויקט לפי סעיף זה על הקבלן

ד. הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות וזאת שלא באשמת הקבלן, אחרי שניתן על ידי החברה צו התחלת העבודה והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, תעשה מדידות סוכיות לבני העבודות כילן או ככ חלק מהן, שביצוען הופסק, הכל לפי העין, לכל המאוחר תוך 7 ימים מתאריך בו ניתנה הודעה בכתב, כאמור, לקבלן.

ה. במקרה האמור בסעיף קטן (ד) לעיל ישולם לקבלן הסכום המגיע בהתאם לתוצאות המדידות כאמור בסעיף קטן (ד) לעיל, ולמחרים שבכתב הכמויות.

ו. הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות אחרי תחילת החוזה אך לפני שניתן על ידי מנהל הפרויקט צו להתחלת העבודה, או הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן לצמיתות אחרי שניתן צו התחלת העבודה, כאמור, אך טרם החל הקבלן בביצוע העבודות לא יהיה הקבלן זכאי לקבל פיצוי כלשהו מהחברה.

ז. תשלום כאמור בסעיף זה הוא סליקו סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לסליקו סופי מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודות, והחברה ונהא רשאית להמשיך את העבודות באמצעות כל גורם אחר וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

ח. נגרמה הפסקת ביצוע העבודות, לפי הסעיפים הקטנים לעיל, באשמת הקבלן - לא יהא הקבלן זכאי לתשלום כלשהו.

הפסקת העבודה באשמת הקבלן

א. לא מילא הקבלן את התחייבויותיו לביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה או לא מילא הקבלן את הוראות מנהל הפרויקט או לא השתמש בחומרים הדרושים כאמור בחוזה זה או התברר למנהל הפרויקט כמשך ביצוע העבודות שהקבלן אינו ממלא את תנאי חוזה זה, ידרוש מנהל הפרויקט מהקבלן על ידי רישום ביומן או במכתב רשום, לקיים את תנאי החוזה החדש פרק זמן שיצוין במכתב. אם אחרי קבלת האזהרה לא ישמע הקבלן להוראות מנהל הפרויקט, תהיה לחברה הרשות לגמור את העבודות בעצמה, על חשבון הקבלן ו/או למסור את העבודה לאדם אחר על חשבון הקבלן ו/או לבטל את החוזה. על עלויות החברה לסיום עבודת הקבלן יתווסף שיעור של 15% בגין הוצאות תקורה.

ב. הופסקו העבודות כאמור או פשט הקבלן את הרגל תוך תקופת ביצוע העבודה, לא תהיה רשות לקבלן להוציא את החומרים, הציוד, כלי העבודה והמתקנים שלו ממקום העבודות עד לגמר ביצוע העבודות על ידי החברה או קבלן אחר שהחברה מסרה לו את ביצוע העבודות.

ג. לחברה, למנהל הפרויקט או לאיש אחר שיומרה על ידיהם תהיה הרשות להשתמש בציוד, בכלי עבודה ובחומרים של הקבלן ושום פיצוי לא יגיע לקבלן תמורת השימוש במכונות, מכשירים, כלים, חומרים ומתקנים שלו, שייעשה על ידי החברה בהתאם לסעיף זה.

ד. במקרה של הפסקת עבודות באשמת הקבלן, כאמור, תהיה החברה רשאית להודיע לקבלן בכל מועד שהוא ולכל המאוחר עם גמר ביצוע העבודות, שעליו לסלק, על חשבונו, ממקום העבודות, תוך המועד שיצוין את המכשירים, הכלים, המכונות, המתקנים ועודפי החומרים השייכים לקבלן הנמצאים במקום העבודות. לא מילא הקבלן הוראה זו תוך המועד שיוצוין, לא תהיה לחברה אחראית לשלמות רכוש זה של הקבלן, והחברה תהיה רשאית לעשות בו כטוב בעיניה ולקבלן לא תהיה רשות לתעון נגד החברה תביעה כל שהיא בקשר לזה.

עבודות שונות הנושאות איזו ארעי, כיון מבין עור זמניים, דרכי גישה, גידור, ניקיון זמני של האתר, סילוק עודפי חומרים ופסולת עבודות אחזקה וניקוי תוך תקופת הביצוע, היאוס עם כל הגורמים הפעילים בשטח וכן עבודות שונות ושירותים למיניהם אותם מחייבים תנאי מכרז/חווה זה.

כל החומרים ו/ובכלל זה המוצרים להנחיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או המשמשים לביצועה, הובלתם, המסים החלים עליהם, הפחת בגינם וכד'.

כל העבודה וכולל האדם המקצועי והאחר הדרושים לבצוע העבודה, בהתאם לתנאי החווה, לרבות כל העבודות המתוארות בתכנית, בפיקים המתאימים במפרטים הטכניים ו/או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.

שימוש בציד מכני, כלי עבודה, המכשירים, מכונות, פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודות.

הובלת כל החומרים, הציוד, כלי העבודה וכו' אל יעדס הסופי באתר, ובכלל זה העניסתם ופריקתם וכן הובלת העובדים לאתר וממנו.

אחסנת החומרים, הכלים, המכונות, הציוד וכו' וכן הגנה על העבודות שכבר הושלמו ונוצאות הגנה ובטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, בטוח צד שלישי וכד', וכן הוצאות התגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג.

הוצאות בגין בצע דוגמאות, ניסיונות, בדיקות מוקדמות לקביעת מקורות אספקה ובדיקות במכונות.

קביעה והתקנה בגין, עם התקדמות העבודה, של ברגים, עוגנים, טרזים וכד' כמתבקש, וכן השארת חורים, נומחות, פתחים, הריצים או שקעים למעבר צינורות, כבלים, תעלות או לקביעת דלתות, חלונות, שכבות וכד', על מנת למנוע את הצורך בשבירות או סיתותים בשלבים המאוחרים.

אחריות לפעולה תקינה של המבנים והמערכות הכלולים בהסכם זה לתקופת הבדק כמצוין בהסכם.

הוצאות בגין תיקונים, החלפות, שיפוצים וכד', תוך כדי הבניה ו/או בתקופת הבדק.

הפעלות ניסיוניות וויסות המערכות האלקטרומכניות, בדיקות נתוני ציוד, הרצות וכד', וכן הוצאות הקבלן בגין אופן ותרגול צוותות של נותן העבודה ו/או החברה ו/או מי מטעמם.

ניקוי כל שטח העבודה מפסולת, חומרי בנין, הכנת שטחי אחסון ושטחי התארגנות וכן ניקוי מומן לזמן בהתאם להוראות מנהל הפרויקט. הניקוי יעשה מכל פסולת הבניין המצטברת הן בבניין והן במגרש. חומרי הפסולת יועמסו ויובלו אל מחוץ לשטח. האחריות למציאת מקום השפך חלה על הקבלן. אחריות הקבלן לניקיון האתר הינה אבסולוטית עד מסירת העבודות ליד החברה.

כל הוצאות התקורה של הקבלן הן הישירות והן העקיפות, הוצאות מקריות, תנאים סוציאליים, המסים וההיטלים של הרשויות והמדינה וכד' (פרט למע"מ).

כל הוצאה נוספת אחרת שתידרש ושאינה כלולה בכתב כמויות.

רווח קבלן.

מדידת כמות

30

הכמויות המצוינות בלוח המחירים ורשימת הכמויות במסמך ד' (כתבי כמויות ולוח מחירים) ו/או המצוינות בתכנית המצורפת לחווה ו/או למכרז או המסתברות מהן, אינן סופיות ואינן מחייבות את החברה. החברה לא תהיה אחראית לכל פירושים או מסקנות שהקבלן יפרש או יסיק מהכמויות הנ"ל.

העבודות תימדדנה לפי השיטה שנקבעה במסמך ד' (כתב כמויות ולוח מחירים) ו/או במסמך ג' (המפרט המיוחד) ו/או לפי אופני המדידה במפרט הבין משרדי לפי החמור ביניהם אם לא נקבעה שיטת מדידה של יחידה כל שהיא ברשימת הכמויות במסמך ד' או במסמך ג' או בנספח או במסמך אחר כל שחזו של החווה, תיערך מדידה בהתאם לאופני המדידה שיקבע מנהל הפרויקט לפי שיקול דעתו הסופי והבלעדי.

הקבלן יספק על חשבונו הוא את כל הפועלים הדרושים למדידה, כל המדידות תרשומנה בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות ותאושרנה על ידי מנהל הפרויקט והקבלן או באי כוחם, בחתימת ידיהם.

המדידות תיעשינה תוך התקדמות העבודה במועדים שיקבעו על ידי מנהל הפרויקט, לפחות 48 שעות לאחר הודעה מוקדמת של מנהל הפרויקט לקבלן.

לא הופיע הקבלן או בא כוחו במועד למדידה, ראשי מנהל הפרויקט למדוד את העבודה בלעדיו. לקבלן תהיה הרשות לערער על המדידה במשך 48 שעות לאחר ביצועה. לא הוגש במשך פרק זמן זה ערעור, תיחשב המדידה שעשה מנהל הפרויקט כאילו אושרה על ידי הקבלן.

ערבויות

31

לחבטחת מילוי התחייבותיו לפי חוזה זה, ימציא הקבלן לחברה, על חשבונו ובהתאם לנוסח הערבויות אשר יאושרו ע"י החברה טרם חתימת חוזה זה לשביעות רצונה, את הערבויות הבנקאיות הבאות:

(1) במעמד חתימת חוזה זה וכתנאי לחתימה על חוזה זה ימציא הקבלן לחברה ערבות בנקאית אוטונומית וללא כל תנאי למשך תקופת ביצוע העבודות, בגובה של 5% ממחיר חוזה זה בתוספת מע"מ כשהיא צמודה למדד תשומות בניה למגורים, כאשר המדד הבסיסי הינו המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה והמדד הקובע הוא המדד האחרון הידוע בעת התשלום בפועל. הקבלן מתחייב לדאוג שהערבות תהיה בתוקף עד למועד שיהיה מאוחר בחודשיים ממועד מסירת העבודות, כהגדרתו בסעיף 22 לעיל.

(2) עם מסירת העבודות כשהן נושלות מידן בהתאם להוראות חוק זה ולא יאוחר ממועד תשלום החשבונו הסופי וכתנאי מוקדם לתשלומן על ידי החברה ימציא הקבלן לחברה ערבות בנקאית אוונומית ולא כל תנאי לתקופת הבדל בשיעור של 5% מסך כל התמורה המאושרת בחשבון הסופי בצירוף מעיים וזאת למשך כל תקופת הבדל כהגדרתה בסעיף 24 לעיל ועד לחלוף 90 יום מסיומה על פי המירבט דלפני.

(4) נוסח הערבות הנראית מצורף בזה כנספח II.
ב. מבלי שהדבר יחשב כמטיל חובה כלשהי על החברה, תהיה החברה רשאית לתבוע הארכת מועד תוקפה של ערבות כלשהי שתיתן לה כאמור לעיל, וזאת במקום לממש, כולה או חלקה, והקבלן מתחייב לדאוג, על חשבונו, לארכה מתאימה. גם אם ביקשה וקיבלה החברה הארכת ערבות, כאמור, תהיה זכאית החברה לממשה אף לפני כבלת הארכת כאמור.
ג. במידה ותקופת בדק כלשהי תוארך, כאמור בסעיף 24 לעיל, ימציא הקבלן לחברה, לפני תום תקופת הבדל המוארכת, ערבות חדשה בטכס האמור בסעיף אי (2) לעיל ובגין תקופת הבדל המוארכת.

ד. הפר הקבלן התחייבות כל שהיא מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולא תוקנה למרות דרישות שושלחו לו בכתב ע"י החברה, תהווה החברה רשאית לממש ערבות כלשהיא הנזכרת לעיל, ולגבות לעצמו מתוך סכום הערבות כל סכום אשר יפצה את החברה, להנחת דעתה, עבור כל נזק או הוצאה שהחברה עמדה בהם בקשר עם או כתוצאה מהפרה זו וזאת מבלי לפגוע בזכויותיה עפ"י חוזה זה וטאו עפ"י כל דין.

שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי החברה

31

- א. הסכמה מצד החברה או מנהל הפרויקט לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה למקרה אחד.
- ב. לא השתמשו החברה או מנהל הפרויקט בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

הקבלן

החברה

אפריקה ישראל מנורים בע"מ

חוזה חיסויים - ב.ו.ס.ו. בניו. בע"מ שילר לריא חיסויים בע"מ - פרויקט סבין טאור - תאריך - 16/05/2022

החברה

ערבות בנסאית

תאריך

נוק

4000
2017
15/5

הכבוד
חברת ב.ט.ט. בנייה בע"מ
רחוב הדמון 1
נצרת עילית

א.נ.

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _____ ש"ח
(להלן - "סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד
כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____
(להלן - "החייב") בקשר עם הנטחת
התחייבויותיהם עפ"י חוזה לביצוע עבודות בניה _____ ביניכם לבין החייב.

לצרכי ערבות זו - המונח "מדד" משמעו - מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על-ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי
אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים
ובין אם לאו.

אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן - "המדד החדש") כי המדד
החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____ שפורסם ביום _____ ובסמוך לכך היינו _____ נקודות
(להלן - "המדד היסודי"). אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד
החדש לעומת המדד היסודי.

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום
הערבות.

"סכום הערבות" מכאן ואילך משמעו כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת
המדד היסודי.

אנו נשלם לכם מפעם לפעם, ביום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום הערבות, בלי
להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו
לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בגלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי
הסניף החתום מטה שמענו הוא _____ לא יאוחר מאשר בתאריך הני"ל, דרישה שתגיע אלינו לאחר
התאריך הני"ל, לא תיענה.

הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר, כי אז, כל תשלום על פיה ייעשה לכולם יחד.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

בכבוד רב,

אפריקה ישראל מצוירים בע"מ

תוספת III

כתב העזר חביעה

אני הח"ד _____ ת.ש. _____ מאשר בזאת כי עם חברת הסר של _____ זה בחוספת מע"מ, חשילם לידני מלוא התמורה המגיעה לנו בדרישה עם על הפרויקטים שביצענו עבור ב.ס.מ. בניה בע"מ (להרח"ה "המזמין") ער ליום _____

ובכלל זה בסרויקט -- _____ . בהתאם להשכין סופי (להלן: "העבודות").

2. אני מאשר בזאת כי כל הסכומים ששולמו לי ע"י המזמין בקשר עם העבודות, בחוספת לסך של _____ ש"ח (בחוספת מע"מ) כנ"ל, מהיום תמורה סופית ומלאה המוסכמת עלי בכל הפרויקטים שביצעתי לבסט, עבור כל דרישותי וחביעותי מכל סוג שהוא, בקשר לעבודות ולהחשבות הסופיים בגין העבודות שביצענו בעבור המזמין, ואני מוותר על כל טענה ו/או תביעה, כספית או אחרת, במישורין או בעקיפין, בכל עניין או נושא הנוגע להסכם עם המזמין ו/או לעבודות, לרבות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, בין אם עילתן נוצרה או עשויה הייתה להיווצר ו/או נודעה או הייתה עשויה להיוודע לי טרם החימתי על כתב העזר חביעה זה ובין אם לאחריו, וכי בתשלום זה באתי על סיפוקי ביחס לכל טענותי ו/או דרישותי בגין העבודות ו/או כנגד המזמין ו/או כל צד ג' אחר.

3. אני מאשר בזאת כי, אין לי ולא יהיו לי תביעות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא נגד המזמין ו/או מי מטעמו ו/או נגד כל מי שהיו קשורים לביצוע העבודות ו/או נותני העבודה ואני מתחייב שלא לבוא בתביעות ו/או בדרישות כלשהן כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו ו/או נגד כל מי שהיו קשורים לביצוע העבודות ו/או כנגד נותני העבודה. התחייבותי עפ"י כתב זה ניתנת בשמי ובשם עובדיי ו/או כל מי מטעמי.

4. אני מתחייב בזאת כי התמורה ששולמה לי מכסה את כל התחייבויות כלפיי ולפיכך הנני מתחייב בזאת לשפות ולפצות את המזמין, מיד עם דרישה, בגין כל סכום או הוצאה שהמזמין יחויב לשלם (לרבות, אך לא רק, סכום השחתת עמית שהמזמין יידרש לשלמו, אם יידרש), בגין ו/או בקשר עם כל נזק, גוף או רכוש, מכל סוג שהוא, שייגרם לעובדיי ו/או לכל מי מטעמי ו/או למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לכל אדם או גוף אחרים, לרבות כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו, תוך כדי ביצוע העבודות ו/או בקשר עם העבודות (לרבות במהלך תקופת הבדק והאחריות ואף לאחריה).
בנוסף הריני מתחייב בזאת לשפות ולפצות את המזמין, מיד עם דרישה, בגין כל סכום או הוצאה שתיגרם למזמין בכל מקרה בו יחויב המזמין לשלם לכל מי שייגרם נזק ו/או נגד מי מטעמו ו/או נגד נותני העבודה תביעה לתשלום שכר או פיצויים או כל תשלום אחר בגין ו/או בקשר עם העבודות.

תאריך

הבלין

חוזה חסימים - ב.ס.מ. בניה בע"מ שילר לביז חסימים בע"מ - פרויקט סבון טאור - תאריך: 18/07/2022

שילר לביז

אפריקה ישראל פרויקטים נעים

18/07/2022

תעודת זהות

שני החיים _____ עויד, מר. _____ מרר' _____ מאשר בואת כי כתב העדר התובעות דלעיל
נהתם במי על ידי _____ בעימ' וכהלן: הקבלן, באמצעות מר. _____ תיז
המוסמך לחייב את הקבלן בחתימתו על כתב זה וקבל לידיו, בשם הקבלן, את הצ'ק ע"ס
, ולאחר שהבהרתי לקבלן ולחיתום בשם הקבלן את מעמעות החתימה על המסמך דלעיל

חתימה וחותמת

תאריך

1951-1952

חזרה חיפזים - ב.ס.ט. בניה גמ' שילד לציא חיפזים בע"מ - פרויקט סבין טאור - תאריך - 18/05/2022

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח 17

ערבות אישית של בעלי מניות / דירקטורים

מס' דירקטור:

1. ת.ז. _____
 2. ת.ז. _____
 3. ת.ז. _____
 4. ת.ז. _____

מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

1. הננו בעלי מניות ו/או דירקטורים בחברה _____ בע"מ (להלן: "הקבלן").
2. הננו ערבים בזאת באופן אישי, ריחד ולחוד, לכל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה כלפי חברת ב.ס.ט. כנייה בע"מ (להלן: "החברה"), ללא הגבלה סכום וללא הגבלת תקופה.
3. הננו מתחייבים בזאת שלא להעלות כל טענה הסותרת את האמור לעיל כלפי החברה, למעט טענות שעומדות לקבלן כלפי החברה.
4. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ערבותנו זאת תהא תקפה במידה והקבלן לא שילם את מלוא חובותיו לחברה ובכלל זה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מכל דרישה, טענה ו/או תביעה שתוגש כנגדה על ידי הקבלן ו/או עובד של הקבלן ו/או קבלן משנה של הקבלן ו/או אדם אחר מטעם הקבלן ו/או שמועסק על ידי הקבלן בכיצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, אשר עילתה קיום יחסי עובד מעביד בין החברה לבין הקבלן ו/או עובד הקבלן ו/או קבלן משנה של הקבלן ו/או אדם אחר מטעם הקבלן.

ולראיה באנו על החתום:

_____ 1
 _____ 2
 _____ 3
 _____ 4

אישור

אנו הח"מ _____ עו"ד, מ.ר. _____ מרח' _____ מאשר בזאת כי כתב הערבות דלעיל נחתם בפני לאחר שזיהיתי את החותמים, ולאחר שהבהרתי להם את משמעות חתימתם על כתב הערבות דלעיל.

חתימה יחותמת

תאריך

נספח V

תצהיר שמירת זכויות עובדים

הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה
מיום _____ ועד יום _____ במסגרת ההתקשרות למתן שירותים

אנו הח"ס _____ מנכ"ל ו- _____ סמנכ"ל הנטפים של חברת _____ ח.פ. _____
(להלן: "החברה"), מצהירים בזאת שהחברה שילמה ביום _____ ועד יום _____ לכל
עובדיה המגיעים במסגרת ההתקשרות שנזכר, כדלקמן:

1. שכר שאינו נמוך משכר המינימום לכי חוק שכר מינימום התשמי"ז - 1987 ותקנותיו וכן דמי חופשה שנתית ופדיון חופשה, תשלום עבור ימי חג, דמי הבראה, דמי מחלה, גמול עבור עבודה בשעות נוספות, גמול עבור עבודה ביום המנוחה השבועי או בחג, דמי נסיעה, תשלום עבור ימי אבל ועבור כל יום היעדרות אחר בתשלום, הודעה מוקדמת או תמורת הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים וכן כל תשלום או זכות אחרת כלשהם המגיעים ממעביד לעובדיו על פי כל דין ואו הסכם כרבות הסכם קיבוצי החל לגביהם או שהסכים לשלם.
2. תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, גמל.
3. בנוסף, החברה לא הפרה את חוק חובת עבודת הנוער, התשי"ג-1953 במסגרת ההתקשרות.

ולראיה באנו על החתום:

מנכ"ל: _____

סמנכ"ל כספים: _____

תאריך: _____

אני, עו"ד _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ התייצבו בפני ברחוב _____ מר/גב' _____ ת.ז. _____

מר/גב' _____, שמו/רשם לחתום מטעם הקבלן _____, ת.ז. _____, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את האמת וכי אם לא יעשו כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אישרו נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני

חתימה: חותמת

ע"י: לביאור

חזה חיסויים - ב.ס.ט. בניה בע"מ שילר לביא חיסויים בע"מ - פרויקט סביון מאור - תאריך: 18.08.2022

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח VI

נספח - דוח מיוחד של רואה חשבון המבקר במתכונת של חוות דעת תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה במסגרת ההתקשרות למתן שירותים (הדוח ינתן על נייר מכתבים של רואה החשבון המבקר)

תאריך: _____

לכבוד

ב.ס.ט בנייה בע"מ

בילדאפ פרויקטים מקבוצת בסט בע"מ

יקום

הנדון: חברת _____ ח.ס. ("החברה")

חוות דעת רו"ח

בהתייחס להצהרת החברה מיום _____

לבקשתכם, וכרואי החשבון המבקרים של החברה, ביקרנו את האמור בהצהרת המנהלים הנ"ל שהוצגה במכתב מיום _____, בדבר "תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה" במסגרת ההתקשרות עם ב.ס.ט בנייה בע"מ / בילדאפ פרויקטים מקבוצת בסט בע"מ** (להלן - "ההצהרה"), המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הנהלת החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצע במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין באמור בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות במידע שבהצהרה הנ"ל. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס סביר לחוות דעתנו. לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, האמור בהצהרה הנ"ל משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה.

בכבוד רב,

רואה חשבון

י"ג נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל בחדש יוני 2021
 (**) יש לציין את שם החברה עימה נערכה ההתקשרות
 חתום: חיסויים - ב.ס.ט בנייה בע"מ שילד לריא חיסויים בע"מ - פרויקט סביון טאון - תאריך: 05/05/2022, 11:44

אפרית ישראל גנוריס בע"מ

נספח 4' לחוזה - ביטוח (במקום סעיף 18 להסכם להלן)

1 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ואז על פי כל דין מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע העבודה ואז העמדת אתר העבודה לרשותו - המוקדם משניהם, ועד השלמת העבודה ומסירתה, תהיינה בידי פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, הכל כמפורט להלן ובאישורי עריכת הביטוחים המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומסומנים כנספח [1] ו- [2] (להלן: "אישורי עריכת הביטוח").

2. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, בחברת ביטוח מורשית כדין, החל מיום העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם) ולגושך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויצאתו של הקבלן מהאתר (לפי המאוחר), כוליסות ביטוח כמפורט להלן, וזאת אצל חברת ביטוח מורשית כדין, לשם כיסוי כל עבודה שתבוצע כמרוקט בעבור המזמין במשך תקופת ההתקשרות בין הצדדים (להלן: "ביטוחי הקבלן"):

ביטוח עבודות קבלניות - אשר יערך שם הקבלן, התכרה וקבלנים, קבלני משנה, מפני אובדן נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות, אשר יהיה בתוקף החל מקבלת צו התחלת העבודה ובמשך כל תקופת ביצוע העבודה ועד למסירת מלוא העבודות למזמין ולרבות כל הארכה של תקופת הפרויקט המתוכננת. כן יכלול הביטוח תקופת תחזוקה מורחבת של 24 חודשים (להלן: **"תקופת התחזוקה"**).

הביטוח יכלול ל את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

פרק (1) - נזק לרכוש - ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות, לרבות כל העבודות שתבוצענה גם באמצעות קבלנים וקבלני משנה מטעם המזמין ואו הקבלן, וכן אבדן או נזק שייגרמו לציוד קל וחומרים המשמשים לביצוע העבודות במשך תקופת העבודות ותקופת התחזוקה.

הביטוח יכלול את הכיסויים הבאים:

רכוש בהעברה - בסכום שלא יפחת מ- 10% משווי העבודות מינימום 250,000 ₪
הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק בסכום של 10% מסכום הנזק מינימום 500,000 ₪
ציוד קל, מתקנים ומבני עזר של הקבלן שאינם חלק מהפרויקט הסופי בסכום של 200,000 (מקסימום 40,000 ₪
לפריט).

נזק ישיר של תכנון, חומרים ועבודה לקויים בסכום של 10% משווי העבודות, מינימום 1,000,000 ₪
פניו הריסות בסכום של 10% משווי העבודות, מינימום 500,000 ₪.
נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השיך ליחיד מיחיד המבטח בסכום שלא יפחת מ- 20% משווי העבודות,
מינימום 1,000,000 ₪ לכל הרחבה בנפרד.

הוצאות מיוחדות בסכום שלא יפחת מ- 10% משווי העבודות,
נזקי טבע ורעידת אדמה.
פריצה וגניבה.

פרק (2) - אחריות כלפי צד שלישי - בגין חבות עקב אובדן או נזק לגוף או לרכוש הנובעים מהעבודות, בגבול אחריות שלא יפחת מ-20,000,000 ₪ לאירוע ומצטבר על פי הפוליסה. הפרק יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח.

מובהר כי רכוש התבלה יחשב כרכוש צד שלישי

הפרק לא יכלול כל חגבלה לעניין: תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי, נזקי גוף הנובעים משימוש בציד מכני הנדסי שהינו כלי רכב ממונעי ושאינן חובה לבטחו בביטוח חובה וחבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך 1,000,000 ₪ לאירוע.

פרק (3) - אחריות מעבידים - בגין חבות כלפי המועסקים בביצוע העבודות, בגין נזק או אובדן הנגרמים באחר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי או עקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח.

ביטוח רכוש המבטח כל ציוד בניה והקמה, כלי רכב, כלי עבודה וכל רכוש אחר (זולת העבודה) שהינו בבעלותו ו/או באחריותו ו/או בשליטתו של הקבלן הנמצאים באתר העבודה או בסמוך לו, מפני אבדן או נזק כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב,

ביטוח חובה כמדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 400,000 ₪ בגין נזק אחד.

ביטוח מקיף לכל כלי הרכב אשר בבעלותו ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות.

ביטוח "ציוד מכני הנדסי" לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לאתר העבודות, על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכונים טבעיים ונזק בזדון במלוא ערך כיוון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 750,000 ₪ בגין כל כלי הנדסי כבד, המורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ומחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את ביטוח הרכוש, המקיף והצ.מ.ה המפורטים במלואם או בחלקם (למעט ביטוח צד ג') אותו מתחייב הקבלן לערוך בכל מקרה), אך הפטור המפורט בסעיף 11 להלן, יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.

מובהר כי המונח "כלי רכב" לעניין סעיפים 36.2.3 – 36.2.5 לעיל, זה משמעו - כלי רכב לרבות מנופים, מלגות, טרקטורים, גוררים, נגררים וכלי רכב ממונע מכל סוג.

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן בקשר עם העבודות, בגבול אחריות בסך 4,000,000 ₪ לאירוע ולתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר אי יושר עובדים, אובדן שימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח, הביטוח יורחב לשפות את החברה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליה בגין מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעם הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין ו/או חברת הניהול. הביטוח יכלול תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חילופי המעניק כיסוי מקביל מעל לאמור בסעיף זה. הביטוח יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר למועד תחילת ביצוע העבודות.

הקבלן מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח זה כל עוד מוטלת עליו אחריות על פי דין בקשר עם ביצוע העבודות.

ביטוח חבות המוצר המבטח את חבות הקבלן על פי דין בגין נזק או אובדן שייגרמו בקשר עם או עקב העבודות ו/או מוצר המיוצר, מטופל, משוקק, מסופק על ידי הקבלן או הבאים מטעם הקבלן (להלן: "המוצרים") בגבול אחריות בסך 8,000,000 ₪ לאירוע ולתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או בגין אחריות הקבלן למוצרים או לעבודה, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי יראו הביטוח כאילו בנפרד לכל יחיד מיחידי המבטוח. הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 12 חודשים, לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חילופי המעניק כיסוי מקביל לעיל מהאמור בסעיף זה. הביטוח יכלול תאריך רטרואקטיבי שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות.

הקבלן מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח זה זה כל עוד מוטלת עליו אחריות על פי דין בקשר עם ביצוע העבודות.

3 על ביטוחי הקבלן (למעט ביטוחי הרכב) יחולו ההוראות הבאות:

- הביטוחים יכללו תנאי מפורש על פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידי החברה וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.
- ביטוח העבודות הקבלניות לא יבוטל ולא ישונה לרעה, במשך תקופת ביצוע העבודות, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין, 60 יום מראש.
- יתר ביטוחי הקבלן לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, מבלי שתיתן לחברה הודעה על כך בדואר רשום, 30 יום מראש.
- ביטוח העבודות הקבלניות יעמוד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל העבודות הפרויקט הקבלניות, והכיסוי לא יושפע ממסירת חזקה חלקית או מתן רשות לחברה לעשות שימוש בחלקי הפרויקט בהם נסתיימו העבודות, בכפוף לתוספת MK116.
- ביטוחי הקבלן יכללו סעיף בדבר ויתור על זכות התחלופ כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. שהויתור על זכות התחלופ כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית בגין ביטוחי הקבלן. היקף הכיסוי על פי הביטוח כאמור לא יפחת מהכיסוי הידוע כנוסח "ביט" או "מגדל ביט" או "הראל ביט" והנהוג במועד תחילת תקופת הביטוח.

אי קיום בתום לב החובות המוטלות על המבוטח לא יפגע בזכויות החברה לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. חריג רשלנות רבתי יבוטל, ככל שקיים, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין.

4 על הקבלן לחמציא לידי החברה לא יאוחר מ-5 (שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה, אישורי עריכת ביטוח בגין עריכת ביטוחיו כאמור לעיל, בנוסח **נספחים 1I - 2I** המצ' ב להסכם זה, בשתם תתומים על ידי מבטחי הקבלן (להלן: **"אישורי עריכת הביטוח"**). לדרישת החברה, על הקבלן למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות.

כמו כן, לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי המזמין, אישורי עריכת ביטוח כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה).

5 יובהר כי התחייבויות הקבלן לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לדרישות המפורטות בנספח ביטוח זה, והמצאת אישורי עריכת ביטוח בנוסח האחיד המצורף להסכם זה לא תגרע מהתחייבות הקבלן לעריכת ביטוחים בהתאם לכל דרישות הביטוח המפורטות בנספח ביטוח זה, ובכל מקרה של אי התאמה בין האמור בסעיף 36 זה לבין האמור באישורי הביטוח האחידים, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי ביטוחיו על מנת להתאימם להוראות סעיף זה. 6 מוסכם בזאת, כי סביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח ביטוח זה, לרבות באישורי עריכת הביטוח הנה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבות הקבלן לפי הסכם זה ו/או לפי הדין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעם החברה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן. 7 על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי הקבלן המפורטים בנספח ביטוח זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיוזו על ידי החברה מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

8 על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן, להאריך את פוליסות הביטוח שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויצאת הקבלן מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי, ובמהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם זה, (לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר - כל עוד מוטלת עליו אחריות על פי דין בקשר עם העבודות).

9 החברה רשאית לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על-ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו כאמור בנספח ביטוח זה. הקבלן מצהיר כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם או שינויים וכן בזכות הביקורת של החברה ביחס לאישורי הביטוח וזכותו להורות על תיקונים כמפורט לעיל, כדי להטיל על החברה או מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של הביטוחים הנערכים על-פי האישורים כאמור, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן על-פי הסכם זה ומנספחיו ועל-פי כל דין.

10 על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה של הקבלן. במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה. על הקבלן לוודא כי קבלנים אלו נכללים כמבוטחים נוספים בפוליסת העבודות הקבלניות או לחילופין כי הינם אוזחים בביטוחים נאותים בהתאם לאופי והיקף עבודתם, וזאת כתנאי לתחילת עבודתם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לכלל קבלני משנה בפרויקט, מוטלת על הקבלן בלבד.

על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנהוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן לטלא אחר כל דרישות וחוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצויים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.

11 הקבלן פוטר במפורש את החברה ואת הבאים מטעמה מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או עבור הקבלן (לרבות כלי רכב כלים ומנופים) לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות, וכן לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש הנערכים על ידי הקבלן, או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוחיו, ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בידון.

12 למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי החברה והבאים מטעם החברה לגבי גובה תגמולי הביטוח (ככל שיהיו).

13 מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.

14 מובהר כי במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועד, בחלקם או במלואם, לחברה תהא הזכות, לאחר שנמתנה לקבלן התראה של 10 ימים, להתקשר בביטוח עבודות קבלניות תחת הקבלן, או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח, ובמקרה זה יחולו כל הוצאות החברה על הקבלן. מובהר כי אין בחוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בפרק זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כשלהי.

15 היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכן של עבודות מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח לחברה את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.

חוראות נספת זה הינן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של

תאריך הנפקת האישור 22.8.2022		אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה ניליסת ביטוח בתיק, בהתאם למידע המפורט בה המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגות. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים והמפורטים באישור זה לבין התנאים והמפורטים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיידיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות*	מעמד מבקש האישור*
שם 1. כסט בנייה בע"מ ו/או חברות אס ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל שהמבוטח התחייב במיזם בטרם מקרה ביטוח. ו/או 2. כל חברה הנמנית בבסט ייזום ובנייה ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם אפריקה מגורים בסט בע"מ. (להלן: "המזמין")	שם שילר לביא חיפויים בע"מ ח.ב. 515064830 ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה	עבודה מספר 53 עבודות חיפוי שדרות התמרים 9, דמת גן	☐ קבלן הביצוע ☐ קבלני משנה ☐ שוכר ☒ אחר: <u>מזמין העבודה</u>
ת.ז.ח.ס. 1. 510652084 2. 557830554	ת.ז.ח.פ. 512039215		
מען 1. קיבוץ יקום 6097200 2.	מען העלייה השנייה 43, אזור		

כיסויים						
פרקי הפוליסה חלוקה לפי נבילות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומחזור פוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה	
					מטבע	סכום
כל הסיכונים עבודות קבלניות, תקופת תחזוקה 12 חודשים, כולל רעידות אדמה ונזקי טבע גניבה ופריצה	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	₪	2,500,000
	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	₪	כלול
	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	₪	300,000
	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	₪	300,000
	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	₪	20,000
	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	₪	20,000
רכוש עליו עובדים						
רכוש סטיר						
רכוש בהעברה						
סטי הריסות						
צד ג'	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	₪	8,000,000
נזק עקיף לכבלים תת-קרקעיים	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	₪	500,000
רעד והסרת משען	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	₪	1,000,000

כיסויים						
נוק ישר לנכילים תת-קרקעים	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	1,000,000	ש
תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	כלול	"
אחריות מעבידים	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	20,000,000	ש
					309,318,328	

מירוט השירותים יכנסו, לאיזורים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לעיין את קוד השירות מתיך הרשימה המפורטת בנספח ג' :

09,69

ביטול/שינוי הפוליסה*

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

הראל חברה לביטוח בע"מ

הראל
חברה לביטוח בע"מ

ורד קאופמן
חממת פסקית
מחוז מרכז-הישיבה
הראל חברה לביטוח בע"מ

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

505600472021

505600472021

תאריך הנפקת האישור 22.8.2022		אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף. בהתאם למידע המסופר באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מרבית האמור.			
מבקש האישור	המבוטח	מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות	מעמד מבקש האישור
שם 1. בסט בנייה בע"מ/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל שהמבוטח התחייב בפניו בטרם מקרה ביטוח ו/או 2. כל חברה הנמנית בבסט ייזום ובנייה ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם אפריקה מגורים בסט בע"מ. (להלן: "המזמין")	שם שילד לביא חיפויים בע"מ ח.מ. 515064830 ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה	עבודה מספר 53 עבודות חיפוי שדרות התמרים 9, רמת גן	קבלן הביצוע ☐ קבלני משנה ☐ שוכר ☐ אחר: מזמין העבודה ☒
ת.ז.ח.פ. 510652084 557830551	ת.ז.ח.פ. 512039215		
מען 1. קיבוץ יקום 6097200 2.	מען העלייה השנייה 43, אזור		

כיסויים						
פרקי הפוליסה	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת פוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
חלוקה לפי נפגעה אחריות או סכומי ביטוח					סכום	יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
חבות מוצר בג"א משותפים מאחריות מקצועית ולא בנוסף	561700122021	הראל ביט מהדורה 9/2017	1.9.2021	31.8.2022	4,000,000	301,302,303,304,321,325,326,327,328,332
אחריות מקצועית בתת ג"א מחבות המוצר ולא בנוסף	561700122021	הראל ביט מהדורה 9/2017	1.9.2021	31.8.2022	1,500,000	302,318,325,327,328,332,302,304

פירוט חשירותים נכסות, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג' ז' :

09,69

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

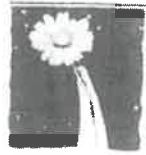
חתימת האישור

הראל חברה לביטוח בע"מ

הראל

חברת ביטוח בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ



סביון TOWER
רחמיאל

נספח ג1 להסכם עבודות חיפויים סביון טאוור-רמת גן

נספח זה נערך ונחתם בקיבוץ ימים ביום 22/10/15

בין: אפריקה מוורים-ב.ס.ט. בנייה בע"מ (להלן החברה)
לבין: שילר לבני חיפויים בע"מ (להלן הקבלן)

- נספח זה משלים את החוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

- מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן:

1. בטיחות יודגש, בנוסף לנאמר בנספח הבטיחות לקבלן המשנה כי במהלך ביצוע עבודות חיפויים תוקפד הקפדה יתרה בנושא בטיחות על היבטיו השונים. הקבלן מתחייב לעמוד בכל הנחיות הבטיחות לקיים את הוראות החוק, ולמלא אחר הנחיית מנהל העבודה/ממונה הבטיחות.
2. כל העובדים אשר יעבדו באתר הפרויקט מחויבים לעבור הדרכת בטיחות טרם כניסתם לעבודה.
3. והובטח כי כל תנאי הבטיחות הנדרשים לגביו קיימים ובתוקף.
4. הקבלן מודע למסמך קנסות עבירות הבטיחות ומדיניות בנושא זה, במידה והקנס יינתן בסמוך לאירוע יהיה צילום של העבירה
5. הקבלן מתחייב לדאוג לכל עובדיו לאישורים / אשרות עבודה לפי הנחיות משרד העבודה ומשטרת ישראל וע"פ חוק.
6. הקבלן יקפיד בנושא הבטיחות בעבודה וישמע להוראות והנחיות מנה"ע ואחראי בטיחות באתר. ע"פ דרישות משרד העבודה ישנה מחויבות לביצוע הדרכות לעבודה בנובה ועל הקבלן לבצע לכל הפועלים מטעמו הדרכה זו לפני תחילת העבודה.
7. ידוע לקבלן השינוי בחוקי הבטיחות והקנסות המוטלים על מזמין העבודה במידה ופועל לא עמד בדרישות הבטיחות של משרד העבודה (יצורף נספח בטיחות כחלק בלתי נפרד מהחוזה).
8. הקבלן מתחייב לעמוד בכל הנחיות הבטיחות לקיים את הוראות החוק, ולמלא אחר הנחיית מנהל העבודה/ממונה הבטיחות.
9. הקבלן מצהיר בזאת שהינו מכיר את דרישות החוק לבטיחות ונחות ויפעל לפיהם
10. תיאור העבודה: ביצוע עבודות חיפויים בפרויקט סביון טאוור-רמת גן

11 מחיר העבודה כולל בין היתר:

- 10.1 התקנת אמצעי גישה על כל שטח המעטפת כולל באזורים שמותקנים פחים
- 10.2 ביצוע חיזוקים באזורים הכוללים עמודים של מרפסות
- 10.3 ביצוע חיזוקים בקומה עליונה השלמה מעל ברנוביץ
- 10.4 חיזוק בין מסתורי כביסה
- 10.5 ביצוע אינפרגנציה באזורים קונבנציונליים
- 10.6 שטיפת קירות ברנוביץ
- 10.7 תיקון נקודתי של כל האזורים שמתפוררים
- 10.8 התזת נוזל סיל על בסיס אציטון של סיקה

שילר
ח.פ. טאוור-רמת גן

אפריקה ישראל מוורים בע"מ

9. ביצוע חיפוי במקום החיפוי הקיים בין העמוד הבכנה, על גבי מודולים שרופסות באזורים שהיו צריכים להרכיב אלומיניום בממדיו מרפסות ורחוב החפויים)
- 10.10. כריכת כל הקירות והחזית נקודתי על פי הצורך, מערך כ-5,000 עוגנים
- 10.11. רמחיר כולל את כל הנדסאים כולל התקנות פיזיקליים, הנדסית, ויזור
- 10.12. קבלן אלומיניום ישלם בגין פיגומים שישמשו, סעיף שכירות לפי מחיר הקבלן הראשי יחויב ע"י א"ד מעיף פיגומים! סוכם בין קבלן כשנה לקבלן ואשית
- 10.13. עקת מנהל עבודה מוסמך 20,000 ש"ח לחודש
- 10.14. עבור עבודות יש לקחת 7 חודשים, לטובת עבודות אלומיניום עלול להשתנות

12. החוזה הינו מאושל וכל תבוצע מדידה כלשהיא, בסכום של 2,590,000 ₪ לפני מע"מ:

13. הקבלן מאשר כי ביקר באתר, ראה ובדק את השטח, את התוכניות והמפרטים שמערכו ע"י יועץ האבן, אריה וישגורד, וקיבל הסברים לגבי מהות העבודה וזכויות הזמנים. הקבלן מצהיר שביכולתו לבצע את העבודות בטיב מעולה ע"י הנדרש במסמכי ההסכם ובנספחים, ולעמוד בלוח הזמנים.
14. הקבלן יבצע את העבודה ע"י תקנים וחוקים, וע"י כל מסמכי החוזה, תוכניות, מפרטים טכניים, שנמסרו וימסרו במהלך העבודה. המחמיר הוא הקובע.
15. במידה ויהיו סתירות בין המסמכים (החוזה בין החברה לקבלן והחוזה הראשי בין החברה למזמין), המחמיר בין המסמכים הוא הקובע.
16. כל האלמנטים יהיו בעלי תו תקן. במידה ולא אז תבוצע בדיקת מעבדה באישור הקבלן ועל חשבונו.
17. הקבלן מחויב לבצע עפ"י פרטי הביצוע של יועץ האלומיניום והאדריכל, אלא אם כן אושרו פרטים אחרים ע"י היתוף אשר הציג אותם לקבלן. אישורים אמורים להיות בכתב על גבי תוכניות S.D.
18. הקבלן ייקח את מקום עבודתו במהלך ובסיום עבודתו, ויפנה את הפסולת למקום שיורה ע"י מנהל העבודה בשטח. וכן ייקח את מוצריו בסיום עבודתו.
19. לז"ז. הקבלן יעבוד עם כמות פועלים דרושה כדי לעמוד בלוח הזמנים לפי סיכום סעיף 20 להלן.
20. מועד תחילת העבודה 22/05/2022, משך ביצוע שנה.
21. במידה ותייה חריגה בעבודות האלומיניום מעבר ל 60 יום פיגום, יהיה צורך להוסיף ללוח הזמנים תוספת זמן.
22. במקרה והקבלן לא יעמוד בלוחות הזמנים שיוכתבו לו ע"י החברה, תהיה החברה רשאית (אך לא חייבת) להכניס קבלן או קבלנים נוספים לפרויקט ולא יהיו לקבלן על כך שום טענות ואו תביעות כלשהן.
23. הקבלן מתחייב לזמינות למדידות בשטח/תיקונים/ התאמות/ כיוונים בהתראה של 24 שעות מראש למשך תקופת הביצוע והאכלוס של הפרויקט.
24. לקבלן לא יהיו טענות נוספות ואו דרישות כספיות בגין ביצוע עבודות לילה ואו חגים ואו שבתות לצורך עמידת הקבלן בל"ז.
25. ידוע לקבלן שלוחות זמנים הינם מעיקרי ההסכם והקבלן מתחייב לעמוד בהם.
26. העבודה תבוצע בהתאם לתקנים הרלוונטיים, מפרט טכני, רשימות ותוכניות עבודה.
27. הקבלן יקפיד על סדר וניקיון בעבודה, הקבלן ועובדיו יישמעו להנחיות מנהל העבודה בשטח.
28. במידה והקבלן לא ישמע להנחיות מנהל העבודה, תהיה החברה רשאית לקזז עלויות ניקיון מחשבון הקבלן ע"י שיקול דעתה הבלעדי.
29. הקבלן יתאם את עבודתו עם הקבלנים העובדים בסביבת האתר ויוודא חזרת השטח לקדמותו בסיום העבודה. הנייל מתייחס גם לפנים האתר וגם לשטח מתוך גבולות
30. הקבלן יבצע את העבודה ע"י דוגמא מאושרת
31. הקבלן אמור להשתלב בעבודה יחד עם קבלני משנה אחרים והינו מתחייב לשתף אותם פעולה.

שילר יגאל
ח.כ. מ. 51

32. אספקות האלומיניום יהיו לאתר ישירות להרכבה, לא יחשף אהטון מוצרים באתר במידה וחמוצרים יאוחסנו באתר יהיו באחריותו של הקבלן.
33. טרם התחלת היצור הקבלן יבצע מדידות בשטח להבטת מידות לייצור. התאמת עוונים, פרטי קצה וכו' יהיו עפ"י מוצב קיים.
34. הקבלן יכין דוגמא לאו כמה פרטים למי דרישת החברה לצורך הבטת אישור החברה ויועץ האלומיניום לפני מסירת הדוגמא. הקבלן יבדוק את כל מוצרי האלומיניום בה, יחזיק מוצרים כגומים או יתקן אותם וזאת על חשבונו.
35. מחיר העבודה כולל ביצוע קונסטרוקציה פלדה במידה ודרוש, בהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה מכל סוג שהוא.
36. על כל אי-התאמה בין הנחיות היועץ למציאות בשטח על הקבלן לדווח למנהל העבודה באופן מיידי. בכל מקרה לא יבצע הקבלן עבודה שלא ע"פ הנחיית היועץ.
37. על כל הפרעה להתקדמות העבודה / אי-התאמה יש לדווח לחברה בכתב.
38. הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד האישי הדרוש לצורך ביצוע העבודה כולל ציוד בטיחות אישי.
39. הקבלן יקפיד על סדר וניקיון בעבודה, הקבלן ועובדיו יישמעו להנחיות מנהל העבודה בשטח.
40. במידה והקבלן לא ישמע להנחיות מנהל העבודה, תהא החברה רשאית לקזז עלויות ניקיון מחשבון הקבלן ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
41. הקבלן מתחייב לדאוג לכל עובדיו לאישורים / אשרות עבודה לפי הנחיות משרד העבודה ומשטרת ישראל וע"פ חוק.
42. הקבלן מתחייב לספק לחברה אישורים בנוגע להרכב החומרים, ואישור משרד הבריאות לשימוש בחומרים אלו.
43. למען הסר ספק הקבלן מתחייב לתקן את כול ההערות שהיועץ ואו המזמין יבקשו ולהגיש, תוכנית מעודכנות אלה אם קיבל דרישה שהיא נוגדת תקן ואו תקנות או יעביר את ההערות למנהל הפרויקט ויפעל ע"פ הנחיותו של מנהל הפרויקט.
44. אמצעי הרמה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן אם נמצא מנוף באתר והוא יינתן רק בחאום מראש מול המנהל.
45. הקבלן לא יהיה אחראי בכל מקרה על טיב עבודות אלומיניום בזמן העבודה, ולא תינתן אחריות על עבודות אלומיניום לא במישרין ולא בעקיפין.

שילר יצחק בן-ציון

ח.מ. 30.11.2011

הקבלן

החברה

אפריקה ישראל מוירים בע"מ

תוספת לחוזה קבלו מבצע בכרויקט "סביון טאוור רמת גן"

שנערכה ונתממה בתאריך: 16.5.2022

ב י ן

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

ב.ס.ט ייזום ובנייה בע"מ

מרת יוני נתניהו גר', אור יהודה

(להלן: "המזמין")

ל ב י ן

שילר לביא חיפויים בע"מ

מרת העלייה השנייה 43, אזור

(להלן: "הקבלן")

הצדדים לחוזה מסכימים כי תאגיד נחשטפון זו בא לתקן ולשנות את החוזה אך ורק בסעיפים וא/או בהוראות שיתוקנו וא/או ייוספו וא/או ינוחקו בנוספת זו. הסעיפים שיוספו וא/או יתוקנו וא/או ינוחקו יגברו על האמור בחוזה, וזאת למרות האמור בו. שאר תנאי החוזה ישארו בתוקפם.

1. כללי

1.1 מובהר כי הקבלן שילר לביא חיפויים בע"מ והקבלן קאפה חיפויים (מקבוצת אלוקל) בע"מ, יעבדו בז'בב' בשיתוף פעולה ותיאום מלא.

2. סעיף 10

2.1 בנוסף לאמור בסעיף 10 לחוזה, מובהר כי ידוע לקבלן כי העבודות מבוצעות בבניין מאוכלס. באחריות הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לשם שמירה על בטיחות הדיירים ועוברי ארח בבניין ובתחום המגרש.

3. סעיף 31

3.1 בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף זה לחוזה, מוסכם כי הקבלן ימציא ערבית אישית של 150,000 ₪. תשלום דמי עכבון מאשר יקוזז מהחשבונית החלקיים

ולראיה באו הצדדים על החתום

ר.נ. 4810

שילר לביא חיפויים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים

בע"מ

ב.ס.ט ייזום ובנייה בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אישור ע"ד גיא שרים, עו"ד
מ.ר. 10611

ע"ד מר"ח

אני הח"מ,

(ב) ד"ר

הקדמות כצירוף חותמת החברה מחייבת את הקבלן לענין זה

חתימת וחותמת עו"ד/רואה-חשבון

תאריך: 4.10.2022

גיא שרים, עו"ד
מ.ר. 10611

1

נספח 3.1.18
נוהל ביצוע עבודות בחוס

1. חומרי פסולת, קופסאות ריקות, ארגזים ופסולת עץ ונייר יסולקו מכל המבנים מדי יום ויאוחסנו במרחק בטוח ממנו.
2. לא תבוצענה "עבודות בחוס" בתחום אתר העבודות ברדיוס של 10 מטר מחומר דליק כלשהו שלא בהתאם לנוהל המפורט להלן:
 - 2.1. המונח "עבודות בחוס" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן תוך כדי שימוש בריתוך ואו חיתוך בחוס ואו תוך שימוש באש גלויה.
 - 2.2. כל קבלן או קבלן משנה אשר ביצוע עבודותיו כרוך ב"עבודות בחוס" ימנה אחראי (להלן: "האחראי") אשר חובתו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחוס שלא בהתאם לאמור בנוהל זה.
 - 2.3. בטרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בחוס יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחוס ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחוס, כאשר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה בלתי דליק.
 - 2.4. האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן: "צופה האש") המצויד באמצעי כיבוי אש מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחוס. תפקידו הבלעדי של צופה האש יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחוס ולכבות מיידית כל התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחוס.
 - 2.5. צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחוס החל מתחילת ביצוען ועד לתום לפחות 30 דקות לאחר סיומן, על מנת לוודא כי לא נותרו כל מקורות התלקחות.

שמואל לימור (מפקח רישוי)
ח.מ. 15064839

נספח 3.1.19
הצהרת הממונה על בטיחות המופנית למזמין

לכבוד
 [צד א בח זה]
 (המזמין)

ג.א.נ.,

הנדון: הממונה על בטיחות באתר [שם אתר]

הריני לאשר בפניכם מינויי כממונה על בטיחות מטעם מבצע הבניה [שם אתר]
 אני אבצע את תפקידי במיומנות ובמקצועיות על פי כל דין, ואהיה אחראי כלפיכם בכל מקרה בו
 אתרשל במילוי תפקידי.
 אני מצהיר ומתחייב בזה כי אינני משמש עובד/קבלן שלכם, וכי כל דרישה מצדי בכל ענין הנוגע
 במישרין או בעקיפין לתפקידי, לרבות לעניין שכרי, ולרבות לעניין חובות המעביד כלפי על פי הדין,
 תופנה על ידי ל- [שם ספק] (הקבלן) בלבד.

שם: [שם הממונה על בטיחות]
 ת.ד. 515004830
 (ממונה על בטיחות)

7

אבריקח ישראל מגורים בע"מ

מ.ס.ת. 1515
 ת.ד. 515004830

נספח ה' - נוסח כתב ערבות אישית

ערכות אישיות של בעלי מניות / דירקטורים

אנו חתומים:

028421142 and plan file

1.51

(להלן: "החוק")

מצהירים ומתחייבים בואת כדלקמן

1. חננו בעלי מניות ו/או דירקטורים בחברת שילר לביא חיפויים בע"מ (להלן: "הקבלן").
2. חננו אחראים וערבים בזאת באופן אישי, ביחד ולחוד, באופן בלתי חוזר לקיים כל אחת ואחת מהתחייבויותיה של חברת שילר לביא חיפויים בע"מ ח.פ. 515064830 על פי החוזה, בפרויקט שדי התמרים 9 רמת גן, כלפי חברת ב.ס.ט בניה בע"מ ח.פ. 510652084 וכלפי חברת אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.פ. 520034760 (להלן: "החברה"), בסך של 150,000 ₪ + מע"מ.
3. חננו מתחייבים בזאת שלא להעלות כל טענה הסותרת את האמור לעיל כלפי החברה, למעט טענות שעומדות לקבלן כלפי החברה.
4. ערבות זו אישית ואינה ניתנת להעברה או הסבה.
5. לאחר שקראנו והבנו את תוכן ההסכם אשר נחתם ביום 16/05/2022 בין החברה בקשר עם ביצוע עבודות חיפויים בפרויקט סביון טאוואר- רמת גן, (להלן: "ההסכם"), הרינו מתחייבים וערבים בזה, באופן בלתי חוזר, לביצוען המלא והמדויק של התחייבות הקבלן כלפי החברה וזאת בתוך 60 ימים מקבלת דרישה בכתב מהחברה, ובלי שהחברה תידרש להוכיח לנו את אי התשלום האמור.
6. ערבותנו זו תחול גם על כל שינוי, תיקון, תוספת, נספח, הסכמה וויתור להתחייבויות הקבלן עליהם יוסכם בין הקבלן לבין החברה, מבלי שתחול עליה חובה כלשהי להודיע לנו על כך מראש ו/או לקבל את הסכמתנו לכך.
7. אנו מוותרים בזאת כלפי החברה על כל דרישה מכוח הוראת כל דין, לפנות אל הקבלן כהגדרתו בהסכם בטרם תפנה החברה אלינו לצורך מימוש ערבותנו זו, לרבות הזכות המוקנית לי בסעיף 8 לחוק הערבות, תשכ"ז-1967; אנו מסכימים כי כל פניה לקבלן תחשב באופן אוטומטי גם כפניה אלינו לצורך הוראת כל דין, ואנו מתחייבות לשפות את החברה בגין כל התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם וכמפורט לעיל, לרבות פיצויים ונזקים, כאילו אנו אחראים ישירות כלפי החברה, ביחד ולחוד עם הקבלן, למלוא חיובי הקבלן על פי ההסכם.
8. למען הסר ספק, ערבותנו זו תישאר בתוקפה המלא לגבי כל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם גם אם החברה תבחר לפעול כנגד חלק מהערבים אישית ובמקרה שהחברה תתפשר עם הקבלן ו/או עם מי מהערבים אישית.
9. ערבותנו זו לא תהא ניתנת לביטול או לצמצום בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, אלא בהתאם להוראות ההסכם הקובע את המועד להחזרת ערבות זו לקבלן.

10. ידוע לי כי מתן הערבות על ידינו הינו תנאי מוקדם להסכמת החברה להתקשר בהסכם עם הקבלן.
11. להסרת ספק מובהר כי התחייבותנו זו לעיל הינה התחייבות ביחד ולחוד עם הקבלן ועם יתר הערבים דלעיל.
12. מובהר כי לא יהיה בחתימת אחד מהערבים בלבד כדי לפגוע בערבותו של זה שחתם.
13. הרינו לאשר כי אנו לא ערב יחיד כהגדרתו בחוק הערבות, תשכ"ז = 1961 (להלן: "חוק הערבות").

ולראיה באנו על החתום:



אישור

אושר

ההגנה 17,

אני הח"מ בן עזרי, עו"ד, מ.ר. 16722 מרח' אור יהודה מאשר בזאת כי כתב הערבות דלעיל נחתם בפני לאחר שזיהיתי את החותמים, ולאחר שהבהרתי להם את משמעות חתימתם על כתב הערבות דלעיל.

אושר בן עזרי
עו"ד
מס' זשין 16722

חתימה וחותמת

27.10.2022

תאריך

ק"מ"ח לז"ז
סמ"ח

תאריך הנפקת האישור 19.12.2022		אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות*	מעמד מבקש האישור*
שם 1. בסט בנייה בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחרות ו/או חברות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל שהמבוטח התחייב בפניו בטרם מקרה ביטוח. ו/או	שם שילר לביא חיפויים בע"מ ח.פ. 515064830 ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה	עבודה מספר 53 עבודות חיפוי שדרות התמרים 9, רמת גן	☐ קבלן הביצוע ☐ קבלני משנה ☐ שוכר ☒ אחר: מזמין העבודה
ת.ז.ח.פ. 1. 510652084 2. 557830551	ת.ז.ח.פ. 512039215		
מען 1. קיבוץ יקום 6097200 2.	מען העלייה השנייה 43, אזור		

כיסויים							
פרקי הפוליסה חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת פוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה		כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
					סכום	מטבע	
כל הסיכונים עבודות קבלניות, תקופת תחזוקה 12 חודשים, כולל רעידת אדמה ונזקי טבע גניבה ופריצה	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	2,500,000	₪	309,313,314,315,318,328,317 316
	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	כלול	₪	
	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	1,000,000	₪	
	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	1,000,000	₪	
	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	200,000	₪	
	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	500,000	₪	
רכוש עליו עובדים	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	8,000,000	₪	302,304,307,309,312,315,317,318,321,322,328,329
רכוש סמוך	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	500,000	₪	
רכוש בהעברה	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	1,000,000	₪	" "
פינוי הריסות	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	500,000	₪	" "
נזק עקיף לכבלים תת-קרקעיים	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	500,000	₪	
רעד והסרת משעון	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	1,000,000	₪	

כיסויים							
נזק ישיר לכבלים תת-קרקעיים	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	1,000,000	ש"ח	---
תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	כלול		---
אחריות מעבידים	505600472021	הראל ביט מהדורה 9/2017	22.5.2022	31.7.2023	20,000,000	ש"ח	309,318,328

פירוט השירותים (ובכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): *

09,69

ביטול/שינוי הפוליסה*

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

הראל חברה לביטוח בע"מ

הראל
חברה לביטוח בע"מ

ורד קאופמן
חשבת עסקים
מחוז מרכז-המשמר
הראל חברה לביטוח בע"מ

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.